

REPÚBLICA DE CHILE

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA

LIBRE COMPETENCIA

SENTENCIA N° 216/2026

Santiago, diecinueve de agosto de dos mil veintiséis.

PROCEDIMIENTO

:

Contencioso

ROL

:

C N° 486-23

DEMANDANTE

:

Energías Ucuquer Dos S.A.

DEMANDADOS

:

1. Compañía General de Electricidad S.A

2. CGE Transmisión S.A.

CONTENIDO

I.

PARTE EXPOSITIVA

.....

3

A.

DEMANDA Y EXCEPCIONES DILATORIAS OPUESTAS POR CGE Y CGET

.....

3

B.

CONTESTACIÓN

.....

5

C.

LLAMADO A CONCILIACIÓN

.....

6

D.

RESOLUCIÓN QUE RECIBE LA CAUSA A PRUEBA

.....

6

E.

ANTECEDENTES PROBATORIOS

.....

7

E.1

Documentos acompañados

.....

7

E.2

Exhibiciones de documentos

.....

7

E.3

Respuestas a Oficios

.....

8

E.4

Prueba testimonial

.....

8

E.5

Absolución de posiciones

.....

8

E.6

Informes

.....

8

F.

OBSERVACIONES A LA PRUEBA

.....

9

G.

AUTOS EN RELACIÓN Y VISTA

.....

9

II.

PARTE CONSIDERATIVA

.....

9

A.

RESUMEN DE LA CONTROVERSI

.....

9

B.

HECHOS ESTABLECIDOS EN EL PROCESO

.....

16

B.1

Las partes

.....

16

B.2

Alternativas de conexión

.....

18

B.3

Desarrollo y construcción de las instalaciones

.....

25

B.4

Contrato entre Ucuquer y Transnet

.....

30

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

B.5 Negociación entre Ucuquer y Transnet para la firma del Contrato31

B.6 Ejecución del Contrato, cese del pago y renegociación del contrato.....39

B.7 Otros contratos e instalaciones.....44

B.8 Conclusiones.....50

C. EXCEPCIONES OPUESTAS POR CGE Y CGET51

C.1 Excepción de prescripción51

C.2 Excepción de incompetencia53

C.3 Excepción de falta de legitimación pasiva.....55

D. NORMATIVA E INDUSTRIA.....56

D.1 Descripción de la industria.....56

D.2 Normativa Aplicable.....57

D.3 La tarificación de los sistemas dedicados y su diferencia con los otros sistemas de transmisión.....60

E. MERCADO RELEVANTE Y CONDICIONES DE COMPETENCIA64

E.1 Mercados identificados por las partes.....64

E.2 Definición de mercado relevante64

E.3 Condiciones de competencia66

F. ANÁLISIS DE LAS CONDUCTAS68

F.1 Precios discriminatorios y arbitrarios.....69

F.2 Precios excesivos.....74

III. PARTE RESOLUTIVA86

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

I. PARTE EXPOSITIVA

VISTOS:

A. DEMANDA Y EXCEPCIONES DILATORIAS OPUESTAS POR CGE Y CGET

1. A folio 2, el 23 de marzo de 2023, comparecen los abogados Tomás Eduardo Menchaca Olivares y Kevin Venturelli Sims, en representación de **Energías Ucuquer Dos S.A.** (en adelante, “**Ucuquer**”), todos domiciliados para estos efectos en calle Marchant Pereira N° 201, oficina 801, comuna de Providencia, Santiago, quienes deducen demanda en contra de la **Compañía General de Electricidad S.A.** (en adelante, “**CGE**”) y **CGE Transmisión S.A.** (en adelante, “**CGET**”, en conjunto con CGE, las “**demandadas**”), acusándolas de infringir al artículo 3°, inciso primero e inciso segundo letra b) del Decreto Ley N° 211 (en adelante, “**D.L. N° 211**”).

2. A folio 46, el 22 de junio de 2023, comparecen Tomás Pérez Lasserre y Cristián Franetovic Guzmán, abogados, Javiera Cid Vega, abogada y Jacinta Rodríguez Ibáñez, habilitada en derecho, en representación de CGE y CGET, domiciliados para estos efectos en Avenida Andrés Bello 2711, piso 8, comuna de Las Condes, quienes opusieron excepciones dilatorias de incompetencia del Tribunal, ineptitud del libelo y corrección del procedimiento. Las demandadas fundaron sus alegaciones en que la materia discutida era de índole técnica-sectorial y ajena a la sede de libre competencia, que la demanda carecía de claridad respecto a la época de inicio de las infracciones —al citar hitos contradictorios como la firma del contrato de 2013 o la modificación legal de 2016—, y que debía excluirse a CGE del proceso por no participar en el segmento de transmisión.

3. El Tribunal rechazó las excepciones de incompetencia y corrección del procedimiento. Sin embargo, acogió la excepción de ineptitud del libelo, tras determinar que la demanda no cumplía con la precisión necesaria respecto al momento en que se habrían generado las infracciones, ordenando a la demandante corregir el libelo en un plazo de diez días hábiles.

4. A folio 51, el 22 de agosto de 2023, en cumplimiento de lo ordenado, la demandante subsanó su demanda precisando la época de las infracciones acusadas (en adelante, en su versión corregida, la “**Demanda**”).

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

5. En la Demanda se indica que el conflicto se origina tras la suscripción del "*Contrato de Uso de Instalaciones Adicionales de Transmisión*" con Transnet S.A (en adelante, "**Transnet**") —antecesora legal de CGET— el 26 de diciembre de 2013, para conectar su Parque Eólico Ucuquer Dos a la Subestación Quelentaro. La demandante sostiene que dicha subestación constituye una facilidad esencial y que se vio forzada a suscribir el mencionado contrato, el que califica como uno de adhesión.

6. Ucuquer precisó su acusación mediante la distinción de dos hitos temporales, imputando una conducta anticompetitiva continua, que divide en dos fases. La primera fase se inicia el 26 de diciembre de 2013 y consiste en un abuso de posición dominante mediante el cobro de precios arbitrariamente discriminatorios. Aduce que la tarifa mensual pactada —USD \$22.868— sería "*manifiestamente discriminatoria*" al superar "*en más de un 100%*" la tarifa que las demandadas cobran por el mismo servicio en los sectores regulados, la cual, según la ley, se basa en criterios objetivos de costos, esto es, la suma de valor anualizado de las inversiones (en adelante, "**AVI**"), más los costos proyectados de operación, mantenimiento y administración (en adelante, "**COMA**"). La segunda fase comienza el 20 de julio de 2016, con la publicación de la Ley N° 20.936. Según Ucuquer, esta ley estableció expresamente que el pago por uso en sistemas dedicados debe calcularse sobre la base de criterios de costos —la suma del AVI y COMA—. Al continuar las demandadas cobrando la tarifa pactada, sin ajustarla a dicho criterio legal, el precio no solo persistió en ser discriminatorio, sino que se constituyó, además, en un precio abusivo por contravenir la nueva regulación sectorial.

7. En virtud de lo expuesto, la demandante solicita a este Tribunal que: **(a)** declare que las demandadas han infringido el D.L. N° 211, **(b)** ordene el cese inmediato de las conductas, **(c)** imponga a cada demandada una multa de 15.000 Unidades Tributarias Anuales (en adelante, "**UTA**") o el 30% de las ventas del infractor durante el período de la infracción, **(d)** imponga a las demandadas la adopción de un programa de cumplimiento en materia de libre competencia y **(e)** condene a las demandadas al pago de las costas del proceso.

8. A folio 52, las demandadas solicitaron el archivo de la causa o, en subsidio, que se considerara lo presentado a folio 51 como una nueva demanda, argumentando que Ucuquer modificó los hechos basales al identificar dos conductas independientes en lugar de una.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

9. A folio 55, con fecha 8 de septiembre de 2023, el Tribunal determinó que la demandante cumplió con precisar las fechas, distinguiendo ahora el inicio del cobro de precios discriminatorios —desde el contrato de 2013— y el de precios abusivos —desde la reforma legal de 2016—, teniendo por subsanada la demanda respecto a este aspecto. Sin embargo, el Tribunal acogió la tesis de que las modificaciones alteraron los fundamentos de hecho de la acción al separar las conductas imputadas y, en consecuencia, declaró que se trataba de una ampliación y rectificación de la demanda conforme al artículo 261 del Código de Procedimiento Civil (en adelante, “CPC”), ordenando una nueva notificación y otorgando un plazo de quince días hábiles para contestar.

B. CONTESTACIÓN

10. A folio 65, el 21 de noviembre de 2023, CGE y CGET contestaron la demanda, solicitando su rechazo íntegro, con costas (en adelante, la “Contestación”).

11. Respecto a las excepciones y defensas, oponen, en primer lugar, la excepción de prescripción, alegando que la conducta imputada se ejecutó en su totalidad con la celebración del contrato en 2013, habiendo transcurrido en exceso el plazo de tres años establecido en el D.L. N° 211. En segundo lugar, deducen la excepción de incompetencia del Tribunal, afirmando que se trata de un conflicto contractual privado derivado de riesgos comerciales sobrevinientes y no de libre competencia. Asimismo, alegan la falta de legitimación pasiva de CGE, argumentando que CGET es la entidad legalmente distinta, continuadora del negocio de transmisión y titular de los derechos y obligaciones del contrato.

12. En cuanto al fondo, las demandadas sostienen que la relación comercial se rige por un contrato suscrito en 2013, relativo a una línea de transmisión dedicada. Señalan que este segmento es objeto de un régimen de precios libre y definido por la voluntad de las partes, no siéndoles aplicable la regulación tarifaria de los segmentos monopólicos regulados. Argumentan que las instalaciones no existían previamente ni fueron impuestas, sino que fueron diseñadas, construidas y financiadas por las demandadas por cuenta y riesgo de Ucuquer, por lo que la tarifa acordada contempla legítimamente el retorno de esa inversión específica y no sólo el uso y mantenimiento de las instalaciones. Asimismo, niegan que el precio sea excesivo o discriminatorio, señalando que el informe utilizado por la demandante para comparar tarifas es técnicamente

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

errado, parcial y utiliza referencias del sistema zonal que no son asimilables al caso.

13. Respecto a la imputación de abuso de posición dominante tras la entrada en vigencia de la Ley N° 20.936 en 2016, las demandadas aducen que el cambio legislativo mantuvo la libertad de precios para usuarios no sometidos a regulación, por lo que el contrato sigue siendo válido y no se ha verificado ninguna conducta abusiva sobreviniente. Asimismo, niegan ostentar una posición de dominio en el mercado, alegando que la inversión en activos específicos sin uso alternativo la deja en una posición de dependencia respecto de la actora, agravada por la cesación de pagos de ésta última desde 2020. Concluye señalado que la demanda carece de sustento en la libre competencia, constituyendo una estrategia comercial instrumental para renegociar obligaciones contractuales ante riesgos del mercado ajenos a su responsabilidad.

C. LLAMADO A CONCILIACIÓN

14. A folio 67, se citó a audiencia de conciliación, la que se declaró frustrada según consta en el acta de folio 69.

D. RESOLUCIÓN QUE RECIBE LA CAUSA A PRUEBA

15. A folio 70, se dictó la resolución que recibió la causa a prueba, la que fue modificada a folio 74, fijándose como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes:

1. Estructura, funcionamiento, características, condiciones de competencia y de entrada al (a los) mercado(s) en que incidirían las conductas imputadas en autos desde el año 2013 hasta la fecha de interposición de la demanda, esto es, el 23 de marzo de 2023. Partícipes del (de los) mercado(s) y evolución de sus participaciones.

2. Efectividad de que las demandadas han ejecutado las conductas imputadas. En la afirmativa, efectos en la competencia. Lo anterior considerando al menos:

(a) Circunstancias relativas a la negociación y celebración del contrato suscrito entre Energías Ucuquer Dos S.A. y Transnet S.A. en el 2013;

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

- (b) Factores utilizados para determinar el precio mensual, entre ellos, los costos asumidos por las demandadas por los servicios prestados a la demandante y a terceros, tanto regulados como no regulados;
- 3. Circunstancias que incidirían en una eventual sanción como, por ejemplo, el beneficio económico obtenido por las demandadas.

E. ANTECEDENTES PROBATORIOS

E.1 Documentos acompañados

- 16. Ucuquer ofreció prueba documental pública a folios 131 y 372.
- 17. A folio 357, Ucuquer acompañó el informe titulado “*Minera Altos de Punitaqui y Compañía General de Electricidad en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia*”, elaborado por la abogada Carolina Zelaya y presentado por la demandante Minera Altos de Punitaqui Limitada en la causa Rol C N° 464-2022. Asimismo, a folio 396, acompañó un informe económico titulado “*Análisis sobre Precios Excesivos en la Demanda de Minera Altos de Punitaqui Ltda. contra Compañía General de Electricidad S.A. y otra*”, elaborado por Jorge Hermann, y presentado por las demandadas CGE y CGET en la misma causa.
- 18. Las demandadas ofrecieron prueba documental pública a folios 95, 207 y 382, los que fueron incorporados al expediente mediante certificación de folio 391. Asimismo, ofrecieron prueba documental confidencial a folios 95 y 208, cuyas versiones públicas definitivas fueron incorporadas mediante certificación de folio 117 y 252, respectivamente.

E.2 Exhibiciones de documentos

- 19. Ucuquer exhibió documentos, a solicitud las demandadas, según consta en acta de folio 267. Los documentos públicos exhibidos fueron incorporados al expediente mediante certificado de folio 313, y las versiones públicas definitivas de los documentos confidenciales exhibidos fueron incorporadas al expediente a folio 318.
- 20. Las demandadas exhibieron documentos, a solicitud de Ucuquer, según consta en acta de folio 333, cuyos documentos fueron incorporados al expediente mediante certificado de folio 341.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

E.3 Respuestas a Oficios

21. A folio 126, por solicitud de Ucuquer, de folio 83, se ordenó oficiar al Coordinador Eléctrico Nacional (en adelante, el “**Coordinador**”). Las respuestas constan a folios 186, 239 y 271, y los documentos ofrecidos por el Coordinador constan en el expediente a folios 320 y 325.

E.4 Prueba testimonial

22. Ucuquer presentó como testigos a César Villegas Toledo, cuya acta rola a folio 194 y su transcripción rola a folio 212; Giancarlo Muñoz Gálvez, cuya acta rola a folio 195 y su transcripción rola a folio 219; y Luis Antonio Ljubetic Villanueva, cuya acta rola a folio 196, y su transcripción definitiva rola a folio 258.

23. Las demandadas presentaron como testigos a Mauricio Camposano Ibarra, cuya acta rola a folio 215 y su transcripción definitiva rola a folio 259; Fernando Traub D'Amico, cuya acta rola a folio 216 y su transcripción definitiva rola a folio 260; y Matías Hepp Valenzuela, cuya acta rola a folio 280 y su transcripción rola a folio 285.

E.5 Absolución de posiciones

24. Absolvió posiciones a solicitud de las demandadas Vicente Izquierdo Taboada, representante legal de Ucuquer, cuya acta rola a folio 232 y su transcripción rola a folio 240.

E.6 Informes

25. Ucuquer acompañó a folio 93, un informe económico titulado “*Parque Eólico Ucuquer Dos – Valorización Instalaciones de Transmisión*” de 2022, y a folio 354, el informe económico titulado “*Actualización valorización instalaciones de transmisión*” de 2024, ambos elaborados por Luis Antonio Ljubetic Villanueva.

A folio 355, acompañó el informe económico titulado “*Valorización por uso de sistema de transmisión dedicados*”, elaborado por Giancarlo Muñoz.

También, a folio 356, acompañó el informe económico titulado “*Análisis de discriminación de precios informe de competencia*”, elaborado por los autores Jorge Fantuzzi M., Emily Jacob K. y Martín Loyola P.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

26. Las demandadas acompañaron a folio 379 un informe titulado “*Análisis sobre precios excesivos en la demanda de Energías Ucuquer Dos S.A. contra Compañía General de Electricidad S.A. y otra*”, elaborado por Jorge Hermann Anguita. Y a folio 381, acompañaron el informe titulado “*Análisis Comparativo del Valor de las Inversiones en Ucuquer 2*”, elaborado por Carlos Noton Norambuena.

F. OBSERVACIONES A LA PRUEBA

27. El 11 de noviembre de 2024, a folios 405 y 406, respectivamente, las demandantes y Ucuquer acompañaron sus observaciones a la prueba (en adelante, “**Observaciones CGET**” y “**Observaciones Ucuquer**”, respectivamente).

G. AUTOS EN RELACIÓN Y VISTA

28. A folio 348, el 3 de junio de 2025, se declaró vencido el término probatorio y se ordenó traer los autos en relación. La vista de la causa tuvo lugar el 12 de noviembre de 2025, según consta en el certificado que rola a folio 408, quedando la causa en estado de acuerdo.

II. PARTE CONSIDERATIVA

CONSIDERANDO:

A. RESUMEN DE LA CONTROVERSIA

Primero: Que Ucuquer interpuso una demanda en contra de CGE y CGET, imputándoles haber infringido el artículo 3° incisos primero y segundo letra b) del D.L. N° 211, al cobrar a Ucuquer una tarifa mensual: **(a)** arbitrariamente discriminatoria, en relación con lo cobrado por CGE y CGET a otros clientes por el servicio de transmisión; y **(b)** abusiva, por vulnerar los parámetros objetivos exigidos por la ley sectorial por el mismo concepto (Demanda, pp.28-32). Plantea que el mercado relevante para el análisis de las anteriores imputaciones corresponde al de “*servicios asociados a la transmisión de energía eléctrica a través*

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

de sistemas de transmisión dedicados, dentro del mercado geográfico de la comuna de Litueche, Región del Libertador Bernardo O'Higgins" (Demanda, p. 15);

Segundo: Que Ucuquer sostiene que, desde la celebración del contrato el 26 de diciembre de 2013, las demandadas han cobrado una tarifa mensual —USD 22.868, según la tarifa inicial— que carece de justificación económica y de costos. Argumenta que este precio es discriminatorio, pues supera en más del doble a lo que CGE cobra por el mismo servicio a clientes del sector regulado, sin que exista una razón técnica que valide dicha diferencia, constituyendo una extracción ilegítima de rentas monopólicas (*ibid*, pp. 17 y 22);

Tercero: Que, asimismo, acusa que, tras la entrada en vigencia de la Ley N° 20.936, el 20 de julio de 2016, la conducta configuró además el ilícito de precios abusivos. Afirma que dicha normativa estableció criterios obligatorios de tarificación para sistemas dedicados basados en el AVI y COMA. Según la demandante, la tarifa cobrada excede en más de un 100% la suma de AVI y COMA calculada conforme a los estándares del regulador y *benchmarks* de mercado (Informe Coener N° 1, folio 93), vulnerando así los parámetros objetivos exigidos por la ley sectorial (*ibid*, pp. 17. 21-22, 32 y 35);

Cuarto: Que, al contestar la Demanda, CGE y CGET opusieron tres excepciones. En primer lugar, dedujeron la excepción de prescripción, argumentando que la conducta imputada se ejecutó íntegramente con la suscripción del contrato en 2013, habiendo transcurrido en exceso el plazo de tres años dispuesto en el D.L. N° 211. En segundo lugar, alegaron la incompetencia absoluta del Tribunal, sosteniendo que la controversia versa sobre una disputa contractual privada y la interpretación de normas regulatorias sectoriales ajenas a la libre competencia, cuya resolución correspondería a un arbitraje o al Panel de Expertos. Finalmente, CGE opuso la excepción de falta de legitimación pasiva, señalando que es una entidad legal distinta de CGET, que no participa en el segmento de transmisión ni es la continuadora legal del contrato objeto del conflicto (Contestación, pp. 34-38 y 55-57);

Quinto: Que, en cuanto al fondo, las demandadas solicitaron el rechazo íntegro de la Demanda, negando haber incurrido en las conductas anticompetitivas imputadas (*ibid.*, pp. 1-4). Respecto de la acusación de precios arbitrarios y discriminatorios, argumentaron que en el segmento de transmisión dedicada rige la libertad contractual y que la tarifa pactada se encuentra justificada técnica y económicamente, pues remunera una inversión específica realizada por encargo de Ucuquer, asumiendo esta última el riesgo y el costo de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

oportunidad del capital (*ibid.*, pp. 2-3 y 7-11). Asimismo, las demandadas afirman que el precio no es arbitrario, sino que está respaldado técnica y económicamente en la oferta técnico-económica aceptada por la actora en 2013, cumpliendo con los criterios de AVI más COMA vigentes a la época (*ibid.*, pp. 6-8 y 22-26);

Sexto: Que, en cuanto a la imputación de precios abusivos, descartaron la aplicación del régimen de precios regulados, señalando que la actora es un cliente libre. Asimismo, las demandadas recalifican la acusación como una de “*precios excesivos*”, sosteniendo que la actora utiliza el término “*abusivo*” para eludir el estricto estándar probatorio de “*supra-dominancia*” y barreras de entrada infranqueables exigido para sancionar precios excesivos, el cual no se cumpliría en autos (*ibid.*, pp. 38-43 y 49-51);

Séptimo: Que, adicionalmente, alegan que esta acusación carece de un hecho imputable, pues se fundamenta en un mero cambio legislativo sobreviniente y no en una nueva conducta activa de las demandadas, por lo que sancionar un precio pactado en 2013 bajo normas de 2016 vulneraría los principios de culpabilidad e irretroactividad de la ley (*ibid.*, pp. 49-50);

Octavo: Que, por otra parte, las demandadas proponen una definición alternativa del mercado relevante, circunscribiéndolo al “*desarrollo y financiamiento de infraestructura de transmisión dedicada*”, donde no ostentarían posición de dominio dada la existencia de múltiples oferentes alternativos (*ibid.*, p. 46);

Noveno: Que, además, las demandadas alegaron la existencia de una relación de dependencia mutua o monopolio bilateral, calificando la acción como una manifestación de oportunismo contractual por parte de Ucuquer para renegociar tarifas. Finalmente, criticaron los comparadores utilizados por la demandante en el Informe Coener N° 1, calificándolos de errados, parciales y no comparables con las instalaciones de autos (*ibid.*, pp. 16-19, 26, 34, 47 y 54);

Décimo: Que, previo a continuar con el análisis de la controversia, y considerando especialmente que las rutas de acceso de ciertos documentos pueden dificultar su rápida identificación, en la Tabla N° 1 se detalla la prueba documental que se menciona en los considerandos siguientes, junto con su ubicación en el expediente;

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Tabla N° 1
Prueba instrumental citada y su ubicación en el expediente

Documento	Ubicación
02_Minuta_de_reunión_Cliente_02-09-2013 (en adelante, “ Minuta 2.9.13 ”)	Folio 88, ofrecido a folio 95.
03 Cálculo de peajes Ucuquer v1 NCA 29-08-2013 (en adelante, “ Presupuesto 29.08.2013 ”)	Folio 341, contenidos en la carpeta zip de folio 342.
03 Minuta de reunión con Energías Ucuquer Dos – Revisión de Contrato 6-11-2013 (en adelante, “ Minuta 6.11.13 ”)	Folio 89, ofrecido a folio 95.
05 Reunión L Ljubetic Combarbalá y Ucuquer 14-11-2013 (en adelante, “ Minuta 14.11.13 ”)	Folio 90, ofrecido a folio 95.
08 Reunión Coener Ucuquer – Salitral – Tapina 19-11-2013 (en adelante, “ Minuta 19.11.13 ”)	Folio 91, ofrecido a folio 95.
10 Cálculo de peajes Ucuquer v2 09-09-2013 (en adelante, “ Presupuesto 09.09.2013 ”)	Folio 341, contenidos en la carpeta zip de folio 342.
12 Reunión Proyecto Ucuquer 20-01-2014 (en adelante, “ Minuta 20.1.14 ”)	Folio 92, ofrecido a folio 95.
2013.12.26 Convenio conexión Ucuquer firmado (en adelante, “ Convenio de Conexión entre Ucuquer y Transnet ”)	Folio 391, contenido en carpeta zip de folio 393
20241113 registros contables proyecto Ucuquer (en adelante, “ Registros Contables ”)	Folio 341, contenidos en la carpeta zip de folio 342.
Informe “Actualización valorización instalaciones de transmisión”, elaborado	Folio 354, ofrecido a folio 361

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

por Coener SpA (en adelante, “ Informe Coener N° 2 ”)	
Informe “Análisis Comparativo del Valor de las Inversiones en Ucuquer 2”, elaborado por Carlos Noton Norambuena (en adelante, “ Informe Noton ”)	Folio 380, ofrecido a folio 381
Informe “Análisis de discriminación de precios informe de competencia”, elaborado por los autores Jorge Fantuzzi, Emily Jacob y Martín Loyola (en adelante, “ Informe FK ”)	Folio 356, ofrecido a folio 361
Informe “Análisis sobre precios excesivos en la demanda de Energías Ucuquer Dos S.A. contra Compañía General de Electricidad S.A. y otra”, elaborado por Jorge Hermann Anguita (en adelante, “ Informe Hermann ”)	Folio 373, ofrecido a folio 379
Informe “Minera Altos de Punitaqui y Compañía General de Electricidad en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”, de Carolina Adriana Zelaya Ríos (en adelante, “ Informe Zebra ”)	Folio 357, ofrecido a folio 361
3. Balances generales de los ejercicios correspondientes a los años comerciales 2013 a 2023_Censurado VF (en adelante, “ Balance de energías Ucuquer Dos ”)	Folio 319, contenido en carpeta zip de folio 318
02. 2022.03.10 - 2022.06.14. RE_Propuesta Ucuquer a CGE_Censurado (en adelante “ Cadena de correos electrónicos entre Gladys Cárcamo de CGE y Vicente Izquierdo de Ucuquer ”)	Folio 252, contenido en carpeta zip de folio 253

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

03. 2022.06.08. BC1_FIN2021 - EEFi_Censurado	Folio 252, contenido en carpeta zip de folio 253
2021.10.19. GC 09 (en adelante, “ Carta de CGE a Ucuquer de 19 de octubre de 2021 ”)	Folio 200, ofrecido a folio 207
2023.01.03 GC 001_2023 Respuesta Ucuquer (en adelante, “ Carta de CGET a Ucuquer de 3 de enero de 2023 ”)	Folio 205, ofrecido a folio 207
2024.02.02. GC N°212 Carta a Ucuquer (en adelante, “ Carta de CGET a Ucuquer, de 2 de febrero de 2024 ”)	Folio 206, ofrecido a folio 207
2022.06.13. CARTA047_cge_eucd (en adelante, “ Carta de Ucuquer a CGE de 13 de junio de 2022 ”)	Folio 202, ofrecido a folio 207
2022.11.24 (2022.11.30.) Carta Ucuquer Dos S.A. (en adelante, “ Carta de Ucuquer a CGE de 24 de noviembre de 2022 ”)	Folio 204, ofrecido a folio 207
2022.04.08. Carta Oferta CGE (en adelante, “ Carta de Ucuquer a CGE de 8 de abril de 2022 ”)	Folio 201, ofrecido a folio 207
Contrato_Transnet_Eucd_20131226 (en adelante, “ Contrato ”)	Folio 130, ofrecido a folio 131, páginas 1 a 18
Contrato_Transnet_Eucd_20131226 (en adelante, “ Oferta Técnico-Económica ”)	Folio 130, ofrecido a folio 131, páginas 19 a 72
Facturas emitidas CGET - últimos 12 meses (en adelante, “ Facturas emitidas por CGET a Ucuquer entre agosto de 2024 y agosto de 2025 ”)	Folio 365, ofrecido a folio 372

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Grafico_FactorPlanta_eucd_A2 (en adelante, “ Gráfico con factor de planta ”)	Folio 203, ofrecido a folio 207
ITD_valorización_2020-2023 (en adelante, “ Informe de Valorización 2020 ”)	Folio 368, ofrecido a folio 372
Parque Eólico Ucuquer Dos. Valorización Instalaciones de Transmisión (en adelante, “ Informe Coener N° 1 ”)	Folio 93, ofrecido a folio 95
Resumen ejecutivo_VPP (en adelante, “ Resumen ejecutivo ”)	Folio 117, contenido en carpeta zip de folio 118
Salida CNE_Asignación.xlsx (en adelante, “ Base Subestaciones CNE ”)	Folio 391, contenido en carpeta zip de folio 393
Valorización por uso de sistema de transmisión dedicados”, elaborado por Giancarlo Muñoz (en adelante, “ Informe Voltron ”)	Folio 355, ofrecida a folio 361
Transcripción de la declaración del absolvente Vicente Izquierdo Taboada (en adelante “ Absolución Izquierdo ”)	Folio 240, ofrecida a folio 241
Transcripción de la declaración del testigo César Villegas Toledo (en adelante “ Declaración Villegas ”)	Folio 212, ofrecida a folio 213
Transcripción de la declaración del testigo Fernando Traub D'Amico (en adelante, “ Declaración Traub ”)	Folio 257, contenida en la carpeta zip de folio 260
Transcripción de la declaración del testigo Giancarlo Muñoz Gálvez (en adelante, “ Declaración Muñoz ”)	Folio 219, ofrecida a folio 221
Transcripción de la declaración del testigo Luis Antonio Ljubetic Villanueva (en adelante, “ Declaración Ljubetic ”)	Folio 258, contenida en la carpeta zip de folio 260

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Transcripción de la declaración del testigo Matías Hepp Valenzuela (en adelante, “ Declaración Hepp ”)	Folio 285, ofrecida a folio 286
Transcripción de la declaración del testigo Mauricio Camposano Ibarra (en adelante, “ Declaración Camposano ”)	Folio 259, contenida en la carpeta zip de folio 260
CEN CD N 00064 24 Detalle Contratos Tx Dedicada CGET (en adelante, “ Planilla Contratos Coordinador ”)	Folio 320, contenidos en la carpeta zip de folio 321
70 copias de contratos	

Undécimo: Que, luego de expuesto lo esencial de las posiciones de cada parte, a continuación este Tribunal se referirá a: **(a)** los hechos acreditados en el proceso (sección B); **(b)** las excepciones de incompetencia, prescripción y falta de legitimación pasiva opuestas por CGE y CGET (sección C); **(c)** normativa relevante para resolver el presente asunto y la industria en que este se enmarca (sección D); **(d)** el mercado relevante y las condiciones de competencia (sección E); y, finalmente, **(e)** el análisis de las conductas que imputa la demandante (sección F);

B. HECHOS ESTABLECIDOS EN EL PROCESO

Duodécimo: Que en la presente sección se tratan los principales hechos que se darán por establecidos en el presente fallo. Para cada una de las siguientes subsecciones, en los hechos en que haya controversia, se describe la posición de cada una de las partes, para luego describir y analizar la principal prueba aportada al proceso;

B.1 Las partes

Decimotercero: Que, no existe controversia respecto a que Ucuquer es una sociedad anónima cerrada cuyo giro principal es la generación de energía eléctrica, constituida con el objeto de desarrollar proyectos energéticos, y que en el ejercicio de su giro ha debido contratar el uso de instalaciones de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

transmisión para la evacuación de su producción (Demanda, p. 6; Contestación, p. 6; Observaciones CGET, p. 6);

Decimocuarto: Que, asimismo, las partes están contestes en el hecho que, en el desarrollo de dicha actividad, Ucuquer es propietaria y operadora de la central de generación eléctrica Parque Eólico Ucuquer Dos, ubicada en la comuna de Litueche, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, la cual inyecta su energía al Sistema Eléctrico Nacional (en adelante, “SEN”) (Demanda pp. 6 y 17; Contestación, pp. 1-2; Observaciones Ucuquer, 5-8; Observaciones CGET, p. 6);

Decimoquinto: Que, por su lado, CGET, sociedad relacionada a CGE, participa en el segmento de transmisión eléctrica, prestando servicios de transmisión zonal en distintas regiones (Contestación, p. 5; Demanda, p. 6; véase también, sitio web de CGE Transmisión, <https://www.cgetransmision.cl/transmision-zonal/>, fecha de consulta: 18 de agosto de 2026), así como servicios para diseñar, construir y operar líneas de transmisión dedicadas (Véase sitio web de CGE Transmisión, <https://www.cgetransmision.cl/transmision-dedicada/>, fecha de consulta: 18 de agosto de 2026; Declaración Camposano pp. 6-7);

Decimosexto: Que, previo a su división en dos empresas con giro único, CGE prestaba servicios en el segmento de transmisión a través de su filial Transnet, empresa con la cual Ucuquer celebró el contrato sobre el cual recae la controversia de autos. Transnet fue absorbida por CGE en 2016. (Demanda, p. 7; Contestación, pp. 6 y 7; véase también, Memoria Anual de CGE de 2016, disponible en <https://www.cge.cl/wp-content/uploads/empresas/CGE/memorias/MemoriaCGE2016.pdf>, fecha última consulta: 18 de agosto de 2026).

Decimoséptimo: Que, en virtud de la exigencia a las empresas de distribución de energía de tener giro único, introducida en la Ley N° 21.194 y publicada el 21 de diciembre de 2019, en 2021 se creó CGET. Con motivo de lo anterior, CGE se dividió en dos empresas, una de distribución, que conservó el nombre de CGE, y otra de transmisión —CGET—, asignándose a esta última todos los bienes, derechos y obligaciones que se relacionan con el giro de transmisión de electricidad, por lo que CGET es continuadora legal de Transnet (Contestación, p. 5; véase también, Memoria Anual CGE 2021, disponible en: <https://www.cge.cl/wp-content/uploads/2022/03/Memoria-CGE-2021.pdf>, fecha última consulta: 18 de agosto de 2026). CGE y CGET pasaron a ser

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

controladas por State Grid Corporation of China (“**State Grid**”) en 2021 (Contestación, p. 5; véase también, resolución de la Fiscalía Nacional Económica (“**FNE**”), de 31 de marzo de 2021, en que se aprueba la operación consistente en la adquisición de CGE por parte de State Grid, disponible en: https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2021/04/aprob54_F255_2020-2.pdf, fecha última consulta: 18 de agosto de 2026; hecho esencial comunicado a la Comisión para el Mercado Financiero el 26 de julio de 2021, disponible en: http://cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f72cabe71a7fe050e7c9ed8905b17f71VFdwQmVVMVVRVE5OUkUxM1RWUkZlVtISUFQwPQ==&seguencia=-1&t=1738842066, fecha última consulta: 18 de agosto de 2026);

Decimoctavo: Que, en adelante, esta sentencia se referirá a CGET como el prestador del servicio de transmisión, sin distinguir si los hechos son previos o posteriores a la división de los negocios de distribución y transmisión (para mayor detalle, véase subsección C.3 sobre la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por CGE y CGET);

B.2 Alternativas de conexión

Decimonoveno: Que, tal como se indicó en los acápites precedentes, las partes concuerdan en que hacia el 2013 Ucuquer se encontraba desarrollando el proyecto de generación Parque Eólico Ucuquer Dos en la comuna de Litueche (en adelante, “**Ucuquer Dos**”). Para viabilizar su operación comercial, la demandante requería conectarse al SEN para inyectar la energía que generaría dicho parque eólico (Demanda, p. 17-18; Contestación, pp. 1, 3, 6-7; Observaciones CGET, pp. 6 y 16);

Vigésimo: Que, respecto a la configuración física del sistema de transmisión en la zona de influencia al momento de los hechos, existían dos subestaciones que, en principio, habrían sido susceptibles de ser utilizadas como punto de conexión de Ucuquer Dos al SEN: (a) Subestación Quelentaro —y sus líneas asociadas—, de propiedad de Transnet —actual CGE Transmisión—, ubicada en las cercanías del proyecto; y (b) Subestación Rapel, de propiedad de un tercero independiente, la empresa Transelec S.A. (“Transelec”) (Observaciones CGET, pp. 19-22);

Vigésimo primero: Que la demandante sostiene que la única alternativa técnica y económicamente viable para inyectar su energía era conectarse a las instalaciones de las demandadas, esto es, la subestación Quelentaro. Indica que

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

“no existía en el mercado geográfico respectivo otra alternativa para transmitir y vender la energía que generaría en su parque eólico” (Demanda, p.18). Luego, argumenta que, si bien la Subestación Rapel existía, constituía una opción inviable en la práctica, debido a la mayor distancia física —lo que implicaba construir líneas de transmisión más extensas y costosas— y a las barreras técnicas asociadas a la falta de posiciones o “paños” disponibles en dicha subestación para una conexión inmediata (Observaciones Ucuquer, pp. 29-30, 34, 39, 41). Además, hace presente que a la fecha de la celebración del contrato *“las empresas no tenían prácticamente ninguna restricción para impedir la utilización de sus instalaciones por parte de terceros”* (ibid., p. 27) y que, ante ese escenario, Transelec se negó (ibid. p. 29);

Vigésimo segundo: Que, por su parte, las demandadas controvierten esta visión, afirmando que Ucuquer disponía de una alternativa real y competitiva en la Subestación Rapel. CGE y CGET sostienen que la decisión de conectarse a Quelentaro no respondió a una captura por infraestructura esencial, sino a una elección comercial libre de la generadora, quien optó por la propuesta de Transnet, descartando que estuvieran forzados a contratar con ellas (Observaciones CGET, pp. 18-22);

Vigésimo tercero: Que, sobre la factibilidad técnica de Ucuquer de conectarse al SEN a través de la Subestación Rapel, constan en el expediente los siguientes antecedentes:

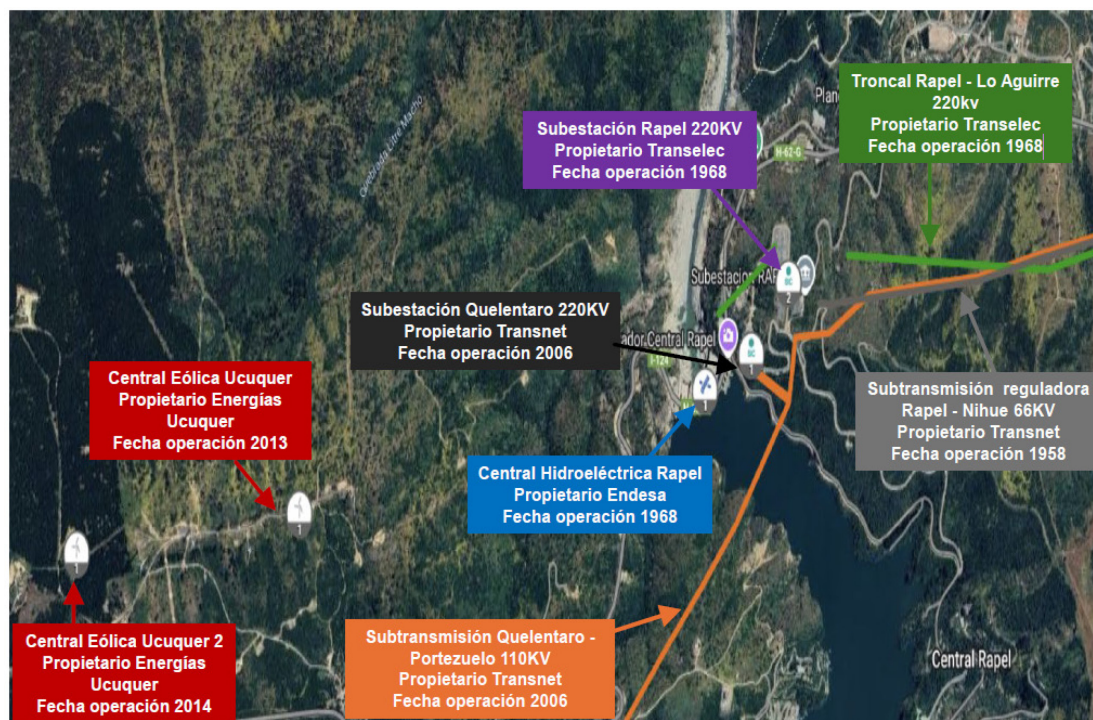
- (a) La declaración testimonial de Luis Ljubetic, ex gerente general de Ucuquer, quien señaló que *“En Rapel está la subestación Rapel; hay otra subestación también ahí, y está la subestación Quelentaro, que es de Transnet. En esa época, Transelec nos dijo que no, que esa era para la central Rapel, y nos quedó como única alternativa la subestación Quelentaro con CGE. La otra puerta ni siquiera nos dieron la oportunidad de nada, solo dijeron que no. En esa época, se podía: ‘no nos interesa, nos trae problemas a nuestro sistema’. No había más alternativas que esa; esa era la única alternativa viable”* (Declaración Ljubetic, p. 18) y que *“Lo que pasa es que la subestación de Transelec está por el otro lado del cerro, entonces hubiera sido mucho más complejo. Yo creo que ellos vieron eso y por eso dijeron que no les interesaba ofrecer este servicio”* (ibid., p. 19). Asimismo, ante la pregunta de si el proyecto *“¿técnicamente podía hacerse con Transelec o no podía hacerse con Transelec?”*, el testigo señaló que *“Técnicamente, sí”* (ibid., p. 20);

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

- (b) La declaración testimonial de Mauricio Camposano, subdirector de planificación estratégica y regulación de CGE a la fecha del testimonio, quien señaló que *“Aquí está la subestación Quelentaro, hay una subestación vecina de Transelec, que Rapel creo que se llama. Esa, por ejemplo, cumplía todas las mismas condiciones que esta, entonces... yo a esa podría decirle sí, que conceptualmente, cumplía las condiciones.”* (Declaración Camposano, p. 13);
- (c) La declaración testimonial de César Villegas, ingeniero eléctrico y, según se desprende de su declaración, coautor del Informe Voltrón, quien señaló *“el parque Ucuquer no tendría otra alternativa tan beneficiosa como conectarse a su estación Quelentaro a la que finalmente se conectó”*. Asimismo, ante la pregunta de si Ucuquer tenía *“una alternativa viable y sostenible económicamente relativa al uso de instalaciones adicionales distintas a las de Transnet”* indicó que *“bajo mi mirada, bueno, bajo un análisis técnico, no existían, ni existen, alternativas posibles de conexión para Ucuquer Dos”* (Declaración Villegas, p. 10);
- (d) El Informe Hermann, en el cual se señala que *“Desde la perspectiva de la oferta y demanda, las conexiones al SEN son abiertas, no discriminatorias y sujetas únicamente a la capacidad técnica de las líneas en el caso de instalaciones dedicadas. La clasificación de líneas en nacional o zonal no depende estrictamente de sus características técnicas, ya que dicha determinación puede cambiar cada cuatro años, basado en una recalificación por la CNE”* (Informe Hermann, p. 16). Asimismo, indica que *“En concreto, el Parque Eólico Ucuquer se enfrentó con un escenario poco común al momento de buscar conectarse al Sistema Eléctrico Nacional en la Región de O’Higgins, debido a la proximidad de dos subestaciones ubicadas en las inmediaciones de la Central Hidroeléctrica Rapel. Estas instalaciones eran la subestación Rapel y la subestación Quelentaro, ofreciendo alternativas viables de conexión a su infraestructura de generación eólica”* (ibid., p. 17). La siguiente imagen daría cuenta de lo anterior:

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Figura N° 1



Fuente: Informe Hermann, p. 18.

Además, el informante agrega que “(...) cualquiera de las subestaciones podría utilizar capacidad ociosa o aumentar sus capacidades invirtiendo para expandirlas y así acomodar el flujo de energía que UCUQUER desea inyectar. La inversión en infraestructura para aumentar la capacidad es viable, ya que las subestaciones deben poder operar dentro de los parámetros que aseguren su eficiencia y confiabilidad técnica expresadas en la LGSE” (ibid., p. 19);

- (e) El Informe FK, en el que se afirma, basándose en la Declaración Ljubetic, que: “(...) cerca de la subestación Quelentaro también se encontraba la subestación Rapel, de propiedad de Transelec” (Informe FK, p. 38). Por otra parte, sostiene que “es relevante señalar que el artículo 79 de la LGSE, que impone la obligación de acceso abierto, fue introducida en el 2016. Por lo tanto, a la fecha en que se desarrolló el proyecto, Transelec se podía negar a prestar el servicio de transporte de energía. Por lo tanto, Transnet (hoy CGET) era la única empresa propietaria en la época dispuesta a conectar y prestar el servicio de transporte de energía.” (ibid. p. 38);

Vigésimo cuarto: Que, de la prueba descrita se desprende que los testigos presentados por Ucuquer —en particular los señores Ljubetic y Villegas—

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

centran su relato en aspectos económicos que complicarían la conexión, pero no en dificultades técnicas para conectarse. Por tanto, en ausencia de otra prueba relevante al respecto, no es posible para el Tribunal tener por acreditado que existió algún tipo de imposibilidad técnica para conectarse a la subestación Rapel;

Vigésimo quinto: Que, en línea con lo anterior, es útil destacar que tampoco hay antecedentes concretos en el expediente acerca de la supuesta inviabilidad económica de conectarse a la subestación Rapel. Por ejemplo, no hay cotizaciones, estimaciones de costos, comunicaciones ni otros documentos que den cuenta de los costos que hubiese significado para Ucuquer conectarse a través de la subestación Rapel o una comparación de estos costos con aquellos de una conexión a través de la subestación Quelentaro. Asimismo, las aseveraciones de los testigos Ljubetic y Villegas respecto a la posible inviabilidad económica de conectarse a una subestación distinta a Quelentaro no son consistentes con el mapa presentado en el Informe Hermann, en el que se muestran las subestaciones Quelentaro y Rapel a una corta distancia (alrededor de 300 metros según información pública consultada por este Tribunal; véase Google Earth, disponible en: <https://earth.google.com/web/@-34.03958396,-71.58587819,168.87529974a,832.77253565d,34.99999999y>, fecha última consulta: 18 de agosto de 2026);

Vigésimo sexto: Que, sin perjuicio de no haberse acreditado una imposibilidad técnica o económica de conectarse a la subestación Rapel, es importante para el presente análisis comprender la normativa que le era aplicable a cada una de estas subestaciones. A pesar de que tal análisis se expondrá en la subsección D.2, para ello es necesario primero establecer a qué segmento del sistema de transmisión correspondía cada subestación;

Vigésimo séptimo: Que respecto a la calificación de la subestación Rapel, las partes no se refieren a ello durante el período de discusión. Luego, en sus observaciones a la prueba, CGET describe a la subestación Rapel como “*parte del sistema de transmisión troncal*” (Observaciones CGET, p. 4) y como “*parte del segmento regulado*” (*ibid.*, p 20). Ucuquer no se refiere directamente al tema, argumentando numerosas veces sobre la falta de acceso abierto a tal subestación, pero sin señalar si esta era parte de los entonces denominados sistemas troncales, de subtransmisión o adicionales. Por otra parte, respecto a la calificación de la subestación Quelentaro, las partes no explicitan una

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

posición en sus escritos de la etapa de discusión, ni tampoco en sus observaciones a la prueba;

Vigésimo octavo: Que, respecto a la calificación de ambas subestaciones, constan los siguientes antecedentes:

- (a) CGET acompañó el documento Base Subestaciones CNE, no objetado por la contraparte, que en su pestaña “00240_Subestaciones” contiene una lista de todas aquellas subestaciones del sistema de subtransmisión —hoy zonal—. En dicha lista están incluidas las subestaciones Rapel y Quelentaro;
- (b) El Decreto exento 310 del Ministerio de Energía, de 8 de agosto de 2013, que “*Fija plan de expansión del sistema de transmisión troncal para los doce meses siguientes y fija valores de inversión referenciales para nuevos procesos de licitación de obras que indica*”. En dicho decreto, la Tabla 1, titulada “*Plan de Expansión Sistema Troncal SIC – Obras de Ampliación*” contiene la obra “*Ampliación S/E Rapel 220 kV e instalación de interruptor 52JS*” (disponible en: https://www.cne.cl/archivos_bajar/Plan_de_Expansion.pdf, fecha última consulta: 11 de agosto de 2026);
- (c) El Decreto 121 exento del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, del 20 de enero de 2010 y cuya última modificación es del 19 de julio de 2010, que en su artículo primero señala “*Fíjanse a continuación el listado de líneas, taps y subestaciones calificadas como de subtransmisión que se señalan para los sistemas de subtransmisión que se indican en cada sistema eléctrico*” y que presenta en el listado a continuación instalaciones de las subestaciones Rapel y Quelentaro (disponible en: https://www.cne.cl/archivos_bajar/Decreto_121-2010.pdf, fecha última consulta: 11 de agosto de 2026);
- (d) El Informe Voltron, que en sus tablas 3-3 y 3-5 califica la subestación Quelentaro como parte del sistema zonal, para los períodos 2020-2023 y 2024-2027, respectivamente;
- (e) El Convenio de Conexión entre Ucuquer y Transnet. En primer lugar, en su cláusula novena señala que “[p]ara asegurar la adecuada supervisión en tiempo real del sistema de subtransmisión, la Subestación de Conexión será incorporada al Sistema SCADA de TRANSNET”. En segundo lugar, la cláusula decimotercera, que establece que “en los

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

casos que se presente una suspensión de la transmisión de energía y potencia hacia o desde la Central que involucre a las instalaciones de ENERGÍAS UCUQUER DOS y su conexión al Sistema de Subtransmisión de TRANSNET, las Partes se comprometen a hacer sus mejores esfuerzos para minimizar el tiempo de duración de dicha suspensión". Ambas cláusulas son un indicio de que las instalaciones de Transnet en la subestación Quelentaro correspondían al sistema de subtransmisión;

Vigésimo noveno: Que, a partir de los antecedentes recién descritos, es posible concluir que: **(a)** la subestación Quelentaro correspondía al sistema de subtransmisión —hoy zonal—, y **(b)** la subestación Rapel correspondía al sistema troncal o zonal y, por ende, no a un sistema adicional o dedicado. Las implicancias normativas de lo anterior se tratan en la sección D;

Trigésimo: Que, sin perjuicio de su calificación, la demandante ha señalado que Transelec negó la posibilidad de acceder a la subestación Rapel, ya que sería destinada para la Central Rapel, y que ello convirtió a la subestación Quelentaro en la única alternativa de conexión para su proyecto eléctrico (Observaciones Ucuquer, p. 29). Sin embargo, la demandante no ha acompañado prueba suficiente para acreditar que existiera una negativa por parte de Transelec, constando sólo la declaración testimonial de Luis Ljubetic. Respecto a la valoración de esta declaración, este Tribunal estima que: **(a)** el testigo no explica cómo se desarrolló la negativa que describe, ni entrega elementos de contexto que aporten verosimilitud a su relato; y **(b)** el testigo no puede ser considerado como imparcial, atendido que participó como gestor del proyecto —y del cual luego fue su gerente general—, lo que impide considerar únicamente este medio probatorio como suficiente para probar el hecho afirmado por Ucuquer; **(c)** no constan en el expediente otros medios de prueba que pudiesen ser indicios de una decisión de no permitir la conexión por parte de Transelec, tales como correos electrónicos negando la solicitud o, al menos, documentos o comunicaciones que den cuenta de que se solicitó o se negoció con la empresa controladora de la subestación para lograr la interconexión. En consecuencia, la declaración testimonial referida no permite a este Tribunal dar por acreditado que existió la decisión de Transelec alegada;

Trigésimo primero: Que, entonces, respecto a la posibilidad de que Ucuquer se conectara al sistema eléctrico a través de la subestación Rapel en vez de la subestación Quelentaro, se puede concluir que: **(a)** no se ha acreditado que no fuera factible técnicamente conectarse a la subestación Rapel; **(b)** se ha

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

acreditado que dicha subestación era parte del sistema troncal o zonal; **(c)** no se ha acreditado la existencia de diferencias sustanciales en los costos de conexión a ambas subestaciones; **(d)** no se ha acreditado que Transelec hubiese negado la posibilidad de conexión a Ucuquer; **(e)** no se ha acreditado que Ucuquer haya solicitado formalmente a Transelec la conexión a través de la subestación Rapel, o que lo haya contactado para explorar tal posibilidad;

B.3 Desarrollo y construcción de las instalaciones

Trigésimo segundo: Que, en relación con el desarrollo y construcción de las instalaciones derivadas del contrato suscrito en 2013, la demandante sostiene que este le fue impuesto mediante un contrato de adhesión, ya que las demandadas detentaban un monopolio natural y un control absoluto sobre la conexión a la subestación Quelentaro. Argumenta que ésta era la única vía técnicamente disponible en el mercado geográfico relevante para transmitir la energía de su parque eólico al SEN, por lo que carecía de alternativas viables para desarrollar la infraestructura por sí misma o con terceros, generando una dependencia económica que la obligó a aceptar los términos de CGET y sus relacionadas (Observaciones Ucuquer, p. 6). Además indica que *“si bien era físicamente posible la construcción de líneas por parte de un tercero, en la práctica, Ucuquer no tenía absolutamente ninguna posibilidad de llevarlo a cabo como decisión propia”*, por cuanto *“a la fecha de contratación, CGE era propietario de la subestación Quelentaro, de modo que su poder negociador en torno al objeto del contrato era absoluto: (i) no existía un sistema de acceso abierto como hoy en día, (ii) no existía un ente coordinador que velara por una adecuada conexión, y, por tanto, (iii) CGE podía no autorizar la conexión si no se aceptaban sus abusivas condiciones, y eso es lo que ocurrió”* (*ibid.*, pp. 36-37). En el mismo sentido, indica que por más que existieran contratistas capacitados en el mercado para desarrollar la infraestructura, su labor quedaba siempre sujeta al arbitrio de la transmisora, la cual ofrecía la construcción como un componente indivisible de su servicio, pudiendo gestionarla internamente y, en definitiva, los terceros requerían indefectiblemente de la autorización de la dueña de la subestación para intervenirla y efectuar el empalme (*ibid.*, p. 38);

Trigésimo tercero: Que, por su parte, las demandadas argumentan que las referidas instalaciones adicionales no existían previamente y fueron financiadas, diseñadas y construidas única y exclusivamente a petición y para el uso particular de Ucuquer. Sostienen que no impusieron las condiciones de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

construcción y que no gozan de una posición dominante ineludible en el mercado de desarrollo y construcción de instalaciones, asegurando que la demandante contó en todo momento con alternativas competitivas. Arguyen que, además de la posibilidad de conectarse a la Subestación Rapel de Transelec, el mercado contaba con múltiples empresas constructoras capaces de levantar el proyecto que Ucuquer requería. Enfatizan que siempre existió disposición para que Ucuquer financiara y construyera la línea por cuenta propia y luego se conectara a las instalaciones de CGET, entregando incluso los antecedentes para ello en etapa de negociación, por lo que encargar el desarrollo a Transnet constituyó una elección puramente comercial de la actora (Contestación, pp. 8, 32, 46 y Observaciones CGET, pp. 4, 13-15, 18, 23 y 28);

Trigésimo cuarto: Que, sobre la viabilidad de Ucuquer de construir la línea por cuenta propia o a través de terceros —conectándose a las instalaciones de las Demandadas—, constan en el expediente los siguientes antecedentes:

- (a) La declaración de Giancarlo Muñoz, quien señaló que *“Por eso le indico, desde el mercado eléctrico que es el que nosotros nos movemos, hay una... digamos, hay unas empresas que se dedican a construir, ¿no cierto? Entonces, eso depende, o sea, lo puede construir el desarrollador, un tercero, lo puede construir la transmisora, yo creo que lo más probable es que la transmisora en este caso con quien iban a hacer el acuerdo, pero creo que la pregunta es un poco... tiene muchas respuestas, creo”* (Declaración Muñoz, p.16);
- (b) La declaración de Mauricio Camposano, quien declaró que *“Ahora, esas instalaciones de transmisión adicional, llamemos que es como se llaman en esa época, normalmente habían dos grandes tipos de usuarios. Las generadoras, que querían inyectar su producción de energía para llevarla al sistema interconectado central o el norte grande, o grandes clientes. Y lo hacían por medio de instalaciones que no eran usadas por los clientes regulados. ¿Ya? Eran instalaciones dedicadas, por eso ahora le llaman... cambió el nombre. Ahora, los usuarios o clientes de este tipo de instalaciones podían optar a distintos modelos de negocio. Un modelo de negocio es el que ofrecían en esa época, Transnet, que era una empresa de transmisión. Su esencia es construir, operar y mantener instalaciones de transmisión, y prestar el servicio de transporte de la energía eléctrica. Entonces, una opción que tenían los potenciales clientes era contratar este servicio con las empresas que había en el mercado, que eran naturalmente*

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

las transmisoras que operaban en el país. ¿Ya? Pero también había otras empresas, en otro extremo, que por su cuenta, que las mineras habitualmente usaban este segundo modelo de negocio, ellos mismos contrataban la construcción a una empresa especialista, una constructora, un especista, ¿cierto? Y, por otra parte, ya sea con personal propio, que administraba contratistas, o totalmente tercerizado en contratistas, realizaba la operación, mantenimiento y administración. Y en algunos casos, los clientes buscan algún tipo de solución intermedia, porque a veces las conexiones consta de más de una parte, entonces, por ejemplo, podrían hacer ellos la línea y contratar la transformación con un operador de transmisión. Había todo ese rango de opciones” (Declaración Camposano, pp. 6-7). Además, indicó que “En esa época, y eso lo veía yo al lado, esta área comercial buscaba, se integraba, trabajaba muy de la mano con las áreas de ingeniería y siempre lo estaba desafiando a buscar la solución más eficiente posible, de manera de poder generar una oferta que sea competitiva. Porque entendiendo que había otros actores, ¿verdad? Transnet no era un actor importante y tampoco lo es hoy día de los más grandes en el segmento de transmisión dedicada. Y... yo sí puedo dar fe de que en ese minuto, incluso está en la planificación estratégica de la empresa, poder crecer en ese segmento. Y para poder hacerlo había claridad que era un segmento distinto al otro regulado y que había que hacerlo lo más competitivo posible. Porque si no, el cliente, o lo hacía por su cuenta o lo hacía con otro transmisor” (ibid., p. 22);

- (c) La declaración de Fernando Traub, quien declaró que “estamos hablando del año 2013, aparte de las incumbentes tradicionales del sector de transmisión, que estaríamos hablando de CGE, por un lado, Transelec, eh, tam... Yo me acuerdo muy bien de que en ese entonces ya venía una ola de inversionistas extranjeros en tomar posiciones por el lado, eh, de licitaciones de obras nueva que son, para mí, lo más competitivo que existe. Es un marco regulatorio competitivo, eh, introduciendo, eh, competidores extranjeros, y también nos vimos con la sorpresa, o al menos vi que con sorpresa y con mucho entusiasmo, la incorporación... El desarrollo de proyectos de transmisión por parte del sector de construcción industrial. Por ejemplo, hay empresas como Besalco, Salfalcorp, que han participado en licitaciones, se las han ganado, y ellos perfectamente pueden construir líneas de transmisión de todo, de todo tipo. Incluso estamos hablando de líneas de transmisión muy sofisticadas; de 220 kv, de 500 kv, ellos se lo

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

han adjudicado, y ellos han entrado al mercado, y eso le ha dado dinamismo al sector de transmisión” (Declaración Traub, p.8);

- (d) El Informe Hermann afirma que *“en base a la experiencia observada en el desarrollo de los parques eólicos ubicados en la Región de O’Higgins se encuentra que existen dos enfoques para desarrollar proyectos de generación eléctrica. Un enfoque es el desarrollo integral, como el que se observa en el caso del proyecto La Estrella y Statkraft. Estos proyectos son gestionados directamente por las empresas responsables, quienes asumen el control total de todas las etapas desde la construcción de la generación de energía hasta la infraestructura necesaria para la conexión a la red eléctrica, asegurando el control completo de la operación” (Informe Hermann p. 21). Asimismo, agrega que “El otro enfoque corresponde al parque eólico UCUQUER en que se opta por la subcontratación a terceros como CGET. En lugar de construir y gestionar toda la infraestructura de transmisión por sí mismo, UCUQUER decidió subcontratar el servicio de conexión a la red nacional mediante la subestación Quelentaro” (ibid., p. 21);*
- (e) El informe de aprobación de la FNE de adquisición de control de Colbún Transmisión S.A. por parte de Alfa Desarrollo SpA, Rol F277-2021, citado en el Informe Hermann, en el que se diferencia entre el mercado de transmisión de energía eléctrica y el mercado de servicios de ingeniería y construcción de obras de transmisión. En cuanto a este último mercado, la FNE sostiene en su informe que los actores del mercado señalan que no hay restricciones para empresas que no tienen presencia en el país para participar en éste y que las licitaciones públicas de obras de expansión efectuadas por el Coordinador son de carácter internacional. En consecuencia, la FNE indica que su alcance geográfico podría ser más amplio que nacional (Informe de aprobación FNE Rol F277-2021, § 34);
- (f) El documento *“02_Minuta_de_reunión_Cliente_02-09-2013”*, acompañado por CGE y CGET a folio 88 y no objetado por la contraria, el que corresponde a una minuta de reunión entre Ucuquer y Transnet, con fecha dos de septiembre de 2013, a la que asistieron —según la minuta— Roberto Izquierdo y Luis Ljubetic por parte de Ucuquer. Al respecto, el testigo de la demandante Luis Ljubetic reconoció que correspondía a las reuniones que establecieron las partes, previa

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

suscripción del contrato celebrado en 2013 (Declaración Ljubetic, p. 31). En tal minuta se incluye un listado de los acuerdos alcanzados y temas tratados en la reunión, entre los que se incluye “*Se establece que si el cliente quiere construir la LT, Transnet está dispuesta a entregar los antecedentes para la tramitación de la servidumbre*” (folio 88). No consta que Ucuquer explorara esta alternativa de construir la línea de transmisión con un tercero;

Trigésimo quinto: Que los antecedentes recién descritos permiten concluir que el proyecto, incluso conectándose a la subestación Quelentaro, podía ser desarrollado por un tercero distinto de Transnet. Lo anterior se desprende de las declaraciones testimoniales de Giancarlo Muñoz, Mauricio Campusano y Fernando Traub quienes, a pesar de tener matices, concuerdan en que este tipo de proyectos podía ser desarrollado bajo distintos modelos, entre los cuales se incluía el desarrollo por parte de terceros. Asimismo, también del Informe Hermann, el que describe oferentes del servicio de desarrollo de infraestructura, así como proyectos que —a pesar de realizarse en contextos que no son idénticos a los de autos— se han desarrollado por entidades distintas a las empresas transmisoras dueñas de la red a la cual se conectan los proyectos. Además, es relevante la minuta descrita en la letra (f) del considerando anterior, la que da cuenta que la posibilidad de que Transnet no desarrollara el proyecto —al menos en su totalidad— no era una alternativa meramente teórica, sino que fue una opción discutida explícitamente durante la negociación entre Ucuquer y Transnet;

Trigésimo sexto: Que la prueba acompañada por Ucuquer no es suficiente para modificar la conclusión anterior. En particular, salvo la declaración testimonial del señor Ljubetic —que debe ser valorada en su calidad de testigo con al menos algún grado de interés en el resultado del juicio— no hay documentos, testimonios u otro tipo de prueba que respalde **(a)** que Transnet era la única alternativa para desarrollar el proyecto, o **(b)** que Transnet fuese a negar el acceso o empalme para que Ucuquer se conectara a la subestación Quelentaro a través de un proyecto alternativo realizado por un tercero. Asimismo, y a diferencia de lo señalado por Ucuquer (véase Observaciones Ucuquer, pp. 3, 27 y 37), el derecho a conectarse a subestaciones que comprendieran los sistemas troncales o zonales ya estaba incluido en la normativa vigente al momento de la firma del contrato entre Ucuquer y Transnet (véase sección D);

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Trigésimo séptimo: Que la conclusión anterior es consistente con la jurisprudencia de este Tribunal (véase, Sentencia N° 206/2025, c. 114°) y análisis previos de la Fiscalía Nacional Económica a los que hace referencia el Informe Hermann (véase, FNE, informe de aprobación en la investigación FNE sobre “*Adquisición de control en Colbún Transmisión S.A. por parte de Alfa Desarrollo SpA.*”, Rol F277-2021, disponible en: https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/inap_F277_2021.pdf, fecha última consulta: 9 de julio de 2026), los que han reconocido también una segmentación de mercados en esta industria, distinguiendo entre: (a) el mercado de servicios de transmisión eléctrica —el cual presenta características de monopolio natural debido a los altos costos hundidos y economías de escala—; y (b) el mercado de servicios de desarrollo de infraestructura para instalaciones de transmisión;

B.4 Contrato entre Ucuquer y Transnet

Trigésimo octavo: Que no es un hecho controvertido que el 26 de diciembre de 2013, Ucuquer y Transnet celebraron el Contrato. Sin perjuicio de lo que se explica en el considerando centésimo decimoctavo, el objeto declarado de este instrumento fue regular las condiciones técnicas y comerciales para el uso de las instalaciones necesarias para conectar la central de generación de Ucuquer al entonces Sistema Interconectado Central (SIC), hoy SEN. Las obras asociadas a la prestación de ese servicio de transmisión, correspondientes a aquellas del tipo instalaciones adicionales —actualmente, *dedicadas*—, consisten principalmente en una línea de transmisión de 23 kV y la conexión a la Subestación Quelentaro, de propiedad de la demandada (Contrato, pp. 2-3);

Trigésimo noveno: Que, respecto de las condiciones económicas, las partes acordaron en la cláusula tercera del Contrato una tarifa mensual inicial de USD 22.868 más IVA, destinada a remunerar la inversión asociada a las referidas instalaciones adicionales, así como la operación, mantenimiento y administración de estas durante la vigencia del contrato, la que se estableció en 20 años según la cláusula decimosexta (véase Contrato, pp. 3, 4 y 13). Por último, de acuerdo con la cláusula décima, el precio mensual se pactó sujeto a una fórmula de indexación semestral basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor de los Estados Unidos de América (Contrato, p. 9);

Cuadragésimo: Que, a través del Contrato, Transnet se obligó a construir y poner a disposición de Ucuquer para su uso, las siguientes instalaciones: (a) una línea de transmisión de 23 kV, de aproximadamente 3 km de longitud, tendida

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

entre la central eólica y la Subestación Quelentaro; y (b) Un paño de conexión en 23 kV al interior de la Subestación Quelentaro, con sus respectivos equipos de maniobra, protección y medida. Asimismo, el Contrato establece que las referidas instalaciones serían —una vez construidas— de propiedad exclusiva de Transnet;

B.5 Negociación entre Ucuquer y Transnet para la firma del Contrato

Cuadragésimo primero: Que, en lo relativo a las negociaciones previas y suscripción del Contrato, Ucuquer afirma que dicho instrumento constituyó un contrato de adhesión cuyas condiciones económicas y técnicas fueron impuestas de manera unilateral. La demandante sustenta la falta de voluntad de negociar en la inexistencia de alternativas viables de interconexión en el mercado geográfico, alegando una dependencia absoluta en la subestación Quelentaro (véase Demanda, p. 18 y Observaciones Ucuquer p. 41);

Cuadragésimo segundo: Que, en la misma línea, la demandante argumenta que las tratativas precontractuales estuvieron marcadas por una profunda asimetría de información y opacidad tarifaria. Lo anterior, debido a que en el año 2013 no operaba el actual régimen de acceso abierto introducido posteriormente por la Ley N° 20.936 y no existía un sistema y plataforma pública que transparentara los costos de inversión y operación de los sistemas dedicados. Esta carencia normativa habría impedido a Ucuquer comparar las tarifas ofrecidas e identificar el presunto carácter discriminatorio del peaje al momento de la firma (Observaciones Ucuquer, pp. 3, 17, 95);

Cuadragésimo tercero: Que, por su parte, las demandadas controvierten la tesis de Ucuquer, sosteniendo que la relación comercial se originó bajo el amparo de la libertad contractual y a partir de una solicitud expresa y específica de la actora. Arguyen que no se trató de una simple conexión a infraestructura existente, sino que Transnet debió financiar, diseñar y construir instalaciones dedicadas (línea y subestación) hechas a la medida de Ucuquer y para el uso exclusivo del proyecto eólico de la demandante. Según la defensa, los términos comerciales derivan de una “*Oferta Técnico-Económica*” remitida meses antes del Contrato, la cual fue debidamente conocida y aceptada de forma voluntaria (véase, Contestación pp. 3, 7-8 y Observaciones CGET pp. 54-57);

Cuadragésimo cuarto: Que, desarrollando su defensa respecto de las tratativas precontractuales, CGET expone que Ucuquer actuó en todo momento

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

como un agente sofisticado y experto, detentando un efectivo poder de negociación que desvirtúa la existencia de un contrato de adhesión. Como evidencia de una negociación real, señalan que entre el envío de la oferta y la firma del contrato mediaron reuniones donde la actora logró introducir modificaciones, tales como la reducción en los factores del COMA y rebajas en las multas estipuladas en los borradores iniciales. En este sentido, CGET afirma haber manifestado expresamente durante las negociaciones su disposición a que Ucuquer construyera y financiara las líneas por cuenta propia, limitando el rol de Transnet únicamente a permitir la conexión, opción que la demandante desestimó voluntariamente (Observaciones CGET, pp. 28, 33-36);

Cuadragésimo quinto: Que, respecto a la génesis de la relación comercial, las negociaciones entre las partes y la definición de las condiciones económicas para el desarrollo de las obras de conexión, consta en el expediente la siguiente prueba:

- (a) Cinco minutas de reuniones, acompañadas a folio 95. Las minutas describen reuniones de 2 de septiembre de 2013, 6 de noviembre de 2013, 14 de noviembre de 2013, 19 de noviembre de 2013 y 20 de enero de 2014. En las minutas de las primeras dos reuniones se da cuenta que participaron representantes de Transnet y de Ucuquer. Por Ucuquer consta en las minutas de las primeras dos reuniones la participación de Roberto Izquierdo —como presidente— y Luis Ljubetic —como gerente general—. La tercera y cuarta reunión es entre representantes de Transnet y Coener, quienes participaban del desarrollo del proyecto Ucuquer Dos, tema que, de acuerdo con las minutas, fue tratado en ambas reuniones. En dichas reuniones participó Luis Ljubetic por Coener, descrito en una de las minutas como su gerente general. La minuta de la quinta reunión contiene iniciales de sus asistentes, pero no especifica a quienes representan, por lo que no es claro si es una reunión interna de Transnet o una reunión con Ucuquer o Coener.

Respecto a su contenido, la primera reunión trató temas generales del proyecto y su factibilidad. Asimismo, la minuta señala que “*si el cliente quiere construir la LT, Transnet está dispuesta a entregar los antecedentes para la tramitación de la servidumbre*” y que Ucuquer “*solicita una evaluación de los peajes a 15 años*”. La segunda minuta, de 6 de noviembre, expone como contexto que “[e]l día 17 de septiembre de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

2013 se envió el borrador del contrato de uso de Instalaciones Adicionales a Energías Ucuquer Dos. El día 23 de octubre de 2013 Energías Ucuquer Dos envió sus observaciones”, y describe diferentes discusiones y acuerdos acerca del desarrollo del proyecto y los términos contractuales. La reunión descrita en la tercera minuta, en su sección relativa a Ucuquer, trata principalmente de aspectos técnicos y regulatorios sobre el transformador que se planificaba utilizar. La reunión descrita en la cuarta minuta contiene poco detalle respecto a Ucuquer y se acota a discusiones puntuales sobre el transformador y el “estudio de protecciones”. La quinta minuta no explicita el nombre de los asistentes ni la empresa que representan. Sin perjuicio de lo anterior, los temas técnicos enunciados en la minuta y el hecho de que entre las iniciales de los ocho asistentes a la reunión no se encuentra ninguno de los ejecutivos que representaron a Coener o Ucuquer en las reuniones anteriores, permite presumir que se trata de una reunión interna de Transnet (véanse los documentos Minuta 2.9.13, Minuta 6.11.13, Minuta 14.11.13, Minuta 19.11.13 y Minuta 20.1.14);

- (b) Dos planillas formato *Excel* que dan cuenta del cálculo de peaje cobrado a Ucuquer, comprendiendo también las multas y el valor del transformador (en adelante, “**Planillas Presupuesto**”). Según la información de los documentos, estos fueron creados el 15 de julio de 2013. El primero tiene un nombre que permite presumir una fecha de modificación o envío el 29 de agosto de 2013 (véase el documento singularizado como “03 Cálculo de peajes Ucuquer v1 NCA 29-08-2013”), días antes de la reunión registrada en la primera minuta antes descrita, sin perjuicio de que su última fecha de modificación corresponde al 14 de mayo de 2014. El segundo archivo tiene un nombre que permite presumir que fue modificado sustancialmente o enviado el 9 de septiembre, luego de la mencionada reunión (véase el documento singularizado como “10 Cálculo de peajes Ucuquer v2 09-09-2013”), sin perjuicio de que su fecha de última modificación es el 10 de abril de 2014;
- (c) Oferta Técnico-Económica realizada por Transnet, contenida en el mismo archivo pdf que el Contrato, la que contiene el desglose del cálculo del peaje, diferenciando entre el costo asociado a la subestación de conexión y el costo de la línea de conexión, además del horizonte de evaluación y la tasa de descuento aplicada al proyecto, según se expone

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

en la imagen a continuación (Oferta Técnico-Económica, p. 28). La Oferta Técnico-Económica fue acompañada como anexo al Contrato, pero tiene fecha 6 de septiembre de 2013, casi 3 meses y medio antes que la fecha del Contrato, que corresponde al 26 de diciembre de 2013;

Figura N° 2
Detalle del cálculo del peaje en la Oferta Técnico-Económica
4.2 Detalle de Cálculo del Peaje

Para mayor claridad, a continuación se detalla el cálculo del Peaje Mensual

Parámetros				
Tasa de descuento anual	10%			
Horizonte de evaluación	20 años			

	VI usd	COMA usd	AVI+COMA usd	Peaje Mensual US\$
SUBESTACIÓN DE CONEXIÓN	1.397.212	55.888	220.004	18.334
LÍNEA DE CONEXIÓN	345.551	20.733	61.321	5.110
TOTAL	1.742.763	76.622	281.326	23.444

Fuente: Oferta Técnico-Económica, p. 28

- (d) La declaración de Luis Ljubetic, quien indicó que “Bueno, al comienzo, sí. Por ejemplo, yo no tomé las decisiones, pero influí cuando se compraron las máquinas chinas, porque me parecieron lo más apropiado en ese momento, y yo negocié el contrato con Transnet en esa época. Viéndolo en retrospectiva, era otro mundo, estábamos con el DFL4, esta era una instalación adicional, ahora son instalaciones dedicadas. Las partes en la ley antigua eran las que negociaban, entonces la empresa transmisora negociaba con los generadores que querían conectarse, y entonces no había información pública sobre cuánto costaban las instalaciones en esa época; no había nada. Al final ... ¿puedo explayarme?”, que “hicimos algunas revisiones, tratamos de hacer modificaciones”, detallando posteriormente que “[n]osotros ofrecimos, por ejemplo: '¿por qué no nos dejan la línea a nosotros?, quédate tú con la subestación y el paño de salida y la línea sean de Ucuquer...”, que “se les ofreció comprar las instalaciones” y que “en la negociación planteamos, cuando se hizo, varias alternativas, porque nos parecía que era muy caro lo que nos estaban cobrando, pero no teníamos cómo compararlo”, agregado que “[e]ntonces, ¿por qué se aceptó el contrato? Primero, porque no había otra alternativa, y segundo, los precios de la energía en esa época estaban más altos, así que sacamos los

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

cálculos y dijimos: ‘Bueno, si estos precios se mantienen, esto se puede pagar’”. Luego declaró que “[l]o que sí estaba era un detalle de todos los equipos que estaban incorporados dentro del contrato de arriendo, pero nunca hubo un detalle de los factores, de cómo se calculó ni nada. De hecho, el transformador que se instaló era un transformador usado, que tenía como 10 años, que venía de otra parte, creo que de Coronel. Pero no hubo un detalle de eso. Perdón, el uso de un transformador usado en la industria eléctrica es normal, las empresas transmisoras y distribuidoras tienen sus transformadores guardados y los van moviendo de un lado a otro. Por eso existe el tema del VNR (Valor Nuevo de Reemplazo), pero no tienen por qué ser todas las cosas nuevas. Eso no es un problema” (Declaración Ljubetic, pp. 10-11, 25-26);

Cuadragésimo sexto: Que Ucuquer objeta las minutas mencionadas en el literal (a) del considerando anterior, ya que se encuentran en formato Word editable, sin firma física o electrónica de tal modo que *“es difícil asegurar que se han mantenido inalteradas hasta su presentación”* (Observaciones Ucuquer, p. 43). De la inspección de los archivos acompañados se observa que todos ellos fueron creados en 2013 y 2014, pero que tres de las cinco minutas aparecen modificadas por última vez por abogados de CGET en marzo de 2024. Sin perjuicio de que lo anterior afecta el valor probatorio de dichas minutas, igualmente es posible dar por acreditada la existencia de dichas reuniones y los temas tratados en estas, por cuanto el testigo Luis Ljubetic, presentado por Ucuquer y participante de las reuniones a las que se refieren los documentos, reconoció las minutas en su declaración al Tribunal (Declaración Ljubetic, pp. 31-32). Sobre el reconocimiento anterior, es importante destacar que se trata de documentos de una a tres páginas y que en la audiencia testimonial se le solicitó al testigo que los leyera completos. Asimismo, además de la objeción respecto a que pueden haber sido modificadas, no hay una observación de Ucuquer respecto a los temas específicos que se habrían discutido en las reuniones según las minutas, sino una interpretación de que dichas minutas se circunscriben a aspectos técnicos y no a la determinación del precio (Observaciones Ucuquer, pp. 43 y 77-78);

Cuadragésimo séptimo: Que de la prueba descrita en el considerando cuadragésimo quinto, se puede dar por acreditado que para la firma del contrato existió una negociación libre y voluntaria, entre dos partes sofisticadas y capacitadas técnicamente. Lo anterior se puede concluir principalmente a partir de las múltiples reuniones de la negociación, de que el peaje consignado en el

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

contrato fuera un 2,5% más bajo que el contenido en la oferta económica previa (USD 22.868 contra USD 23.444), según se detalla *infra*, de la empresa experta que asesoraba a Ucuquer en el desarrollo del proyecto, que además desarrollaba otros proyectos junto a Transnet. En la misma línea, la ausencia de prueba respecto a la búsqueda de alternativas por parte de Ucuquer, y el reconocimiento del testigo Ljubetic de que los precios eran convenientes para el negocio de Ucuquer según los precios de la energía de esa época, son indicios adicionales de que existió una negociación libre y voluntaria, y que el Contrato no habría sido impuesto a Ucuquer;

Cuadragésimo octavo: Que, por otra parte, respecto a la negociación entre Ucuquer y Transnet, también es posible revisar si existieron modificaciones a la oferta económica presentada por Transnet. Para ello, a continuación, se presentan dos tablas, una que resume la oferta económica que habría sido presentada por Transnet a Ucuquer el 29 de agosto de 2013 y otra que contiene los valores recogidos en el Contrato:

Tabla N° 2
Negociación contrato entre Transnet y Ucuquer (29 agosto 2013)

Item	VI (MM\$)	AVI (MM\$)	COMA (MM\$)	AVI + COMA (MM\$)	Peaje mensual	
					Pesos (MM\$)	Dólares [TC = 500]
Línea transmisión	172,8	20,3	10,4	30,7	2,6	5.110
Subestación	698,6	82,1	27,9	110,0	9,2	18.334
Total	871,4	102,4	38,3	140,7	11,7	23.444

Fuente: elaboración propia en base a documentos “03 Cálculo de peajes Ucuquer v1 NCA 29-08-2013” y Contrato, p. 28. **Nota:** peaje considera un tipo de cambio de 500 pesos por dólar, una tasa de descuento de 10% anual, plazo de 20 años, costos indirectos equivalentes al 17% del VI, COMA de 6% para la línea de transmisión y de 4% para la subestación.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Tabla N° 3
Contrato suscrito entre Transnet y Ucuquer (26 diciembre 2013)

Item	VI (MM\$)	AVI (MM\$)	COMA (MM\$)	AVI + COMA (MM\$)	Peaje mensual	
					Pesos (MM\$)	Dólares [TC = 500]
Línea transmisión	172,8	20,3	6,9	27,2	2,3	4.534
Subestación	698,6	82,1	27,9	110,0	9,2	18.334
Total	871,4	102,4	34,9	137,2	11,4	22.868

Fuente: elaboración propia en base a documentos “10 Cálculo de peajes Ucuquer v2 09-09-2013” y Contrato, p. 4. **Nota:** peaje considera un tipo de cambio de 500 pesos por dólar, una tasa de descuento de 10% anual, plazo de 20 años, costos indirectos equivalentes al 17% del VI, COMA de 4% para la línea de transmisión y de 4% para la subestación.

Cuadragésimo noveno: Que en las tablas precedentes se puede observar que: (a) el precio del contrato fue construido en base a la metodología usualmente empleada en la industria, esto es, considera un valor de la inversión, una tasa de descuento, un plazo de evaluación, un factor para calcular los costos de operación y mantenimiento y el tipo de cambio atendido que el peaje se encuentra expresado en dólares; (b) en base a lo anterior, se calcula la anualidad del valor de inversión —AVI—, los costos de operación y mantenimiento —COMA— y, con ello, el peaje mensual correspondiente a la Oferta Técnico-Económica y el Contrato; (c) la primera valorización, con fecha 29 de agosto, coincide con aquella descrita en la Oferta Técnico-Económica de fecha 6 de septiembre, y (d) el peaje acordado en el Contrato fue un 2,5% inferior al contemplado en el primer presupuesto elaborado por Transnet e incluido en la Oferta Técnico-Económica, diferencia atribuible a que el COMA de la línea de transmisión fue calculado utilizando una tasa del 4% del VI en vez del 6% considerado originalmente, de lo que se puede presumir que existió una negociación al respecto entre las partes;

Quincuagésimo: Que, respecto a las inversiones esperadas que debía realizar Transnet para poder dar cumplimiento al Contrato, las Planillas Presupuesto contienen un detalle pormenorizado de los costos que llevaban al cálculo del valor de inversión o VI considerado en el Contrato. Como se puede observar en los documentos citados, los costos directos del proyecto están descompuestos en más de 40 ítems distintos, los que suman un total que en las planillas se

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

denomina costo directo. Dicho costo total es multiplicado por 1,17, factor identificado en las planillas como “Factor VI/CD”, lo que representaría costos indirectos adicionales. El costo directo multiplicado por el “Factor VI/CD” daría como resultado el VI. Ambas planillas —la de 29 de agosto de 2013 y la de 9 de septiembre de 2013— contienen el mismo VI, equivalente a \$871.381.265 o USD 1.742.763;

Quincuagésimo primero: Que lo expuesto en las planillas es consistente con la Oferta Técnica-Económica presentada por Transnet a Ucuquer en septiembre de 2013. Dicha oferta no contiene el detalle presupuestario para llegar al VI, pero contiene todos los detalles presentados en las Tablas N° 2 y N° 3, así como aspectos técnicos detallados del proyecto;

Quincuagésimo segundo: Que no constan en el proceso antecedentes que den cuenta de que las Planillas Presupuesto hayan sido compartidas por Transnet a Ucuquer. Asimismo, tampoco constan antecedentes de que, durante la negociación, Ucuquer hubiese solicitado tener acceso a tales planillas, o a otra información que detallara los costos estimados que demandarían las obras que desarrollaría Transnet, ni que Ucuquer objetara los costos estimados por la demandada;

Quincuagésimo tercero: Que, ponderando la totalidad de la prueba referida a las negociaciones de 2013, este Tribunal concluye lo siguiente: (a) existió una negociación entre Transnet y Ucuquer, donde ambas partes coordinaron la ingeniería del proyecto y en la cual Ucuquer tuvo la posibilidad —que ejerció— de representar dudas o diferencias respecto al proyecto planteado por Transnet, tal como lo demuestran las minutas de septiembre y noviembre de 2013; (b) respecto al acuerdo económico entre las partes, consta que la Oferta Técnico-Económica presentada a Ucuquer se realizó en base a la metodología estándar en la industria, esto es, un peaje calculado en base al valor mensualizado de la suma entre el AVI y el COMA. Asimismo, del mencionado documento consta que se presentó a Ucuquer el detalle de tal cálculo, esto es, el monto del VI, el horizonte de evaluación y la tasa de descuento anual que se aplicaría al VI. Asimismo, a pesar de que no está explícito en el documento, de sus tablas es posible extraer directamente las tasas aplicadas para el cálculo del COMA; (c) Transnet realizó un presupuesto detallado con fecha 29 de agosto —del que no consta que haya sido compartido con Ucuquer—, que fue la base para la Oferta Técnico-Económica. Sin embargo, el precio del Contrato fue un 2,5% menor a tal presupuesto, producto de una rebaja desde 6% a 4% en la tasa del COMA

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

aplicado a la línea de transmisión, lo que permite presumir que existió una negociación respecto al peaje luego del envío de la Oferta Técnico-Económica; **(d)** no se puede dar por acreditado que Ucuquer hubiese manifestado disconformidad con el peaje incluido en el Contrato, ni tampoco con la forma de cálculo o determinación de alguno de sus componentes;

B.6 Ejecución del Contrato, cese del pago y renegociación del contrato

Quincuagésimo cuarto: Que, el Contrato inició su vigencia el 10 de enero de 2014 (cláusula decimosexta del Contrato), otorgando a Ucuquer el derecho a utilizar los servicios de transmisión y conectarse al SEN una vez que se construyeran las obras por parte de Transnet, y, como contraprestación, el derecho a recibir el peaje mensual pactado, una vez que las nuevas instalaciones estuvieran disponibles para ser utilizadas (cláusula tercera del Contrato);

Quincuagésimo quinto: Que, respecto a los pagos por parte de Ucuquer, CGET señala que Ucuquer *“dejó de cumplir con su obligación de pagar la tarifa mensual pactada en marzo de 2020, esto es, casi 7 años después de la celebración del Contrato”* (Contestación, p. 30). Por otra parte, aunque sin mayor detalle, Ucuquer reconoció en su Demanda que durante la renegociación del Contrato *“nuestra representada suspendió el pago de los cobros abusivos que las Demandadas querían seguir efectuando, precisamente por encontrarse negociando los nuevos términos con CGE y a fin de pagar lo que en derecho corresponde”* (Demanda, p. 23). Lo anterior es refrendado por Vicente Izquierdo al absolver posiciones en representación de Ucuquer, quien reconoció que Ucuquer dejó de pagar la tarifa pactada en el Contrato y que mantenía una deuda contractual de más de un millón de dólares. A partir de lo anterior, se tiene por acreditado que Ucuquer dejó de pagar el peaje establecido en el Contrato. Asimismo, aunque no hay antecedentes acerca del momento preciso en que cesaron los pagos, es posible observar que el monto adeudado reconocido por Ucuquer es consistente con el relato de CGET de que esto habría ocurrido en los primeros meses de 2020 y con que el servicio se siguió prestando por CGET luego de dicho cese;

Quincuagésimo sexto: Que, ni en la Demanda ni en sus observaciones a la prueba, Ucuquer reclama que Transnet, hoy CGET, haya dejado de ejecutar sus obligaciones contractuales. Por lo tanto, es posible concluir que la ejecución del Contrato se llevó con plena normalidad hasta inicios de 2020, luego de lo cual se siguió prestando el servicio por parte de CGET, sin el pago correspondiente por parte de Ucuquer;

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Quincuagésimo séptimo: Que, por otra parte, no está controvertido que, durante la ejecución del Contrato, Ucuquer se aproximó a CGET para renegociar los términos en que se había firmado este (véase, Demanda, pp. 22-23; Contestación, pp. 30-34);

Quincuagésimo octavo: Que, en cambio, sí existen diferencias entre las partes respecto a las razones por las cuales Ucuquer intentó renegociar el Contrato, sosteniendo las partes tesis contrapuestas sobre la naturaleza y buena fe de esta renegociación. Por una parte, Ucuquer afirma que la necesidad de revisar las condiciones comerciales se fundó en el carácter abusivo, excesivo y arbitrario de los precios pactados. En este sentido, Ucuquer afirma que los peajes impuestos superaban con creces (entre un 89% y un 104%) los valores que correspondían conforme a la normativa y a los costos reales de prestación del servicio, lo que a su juicio configuraba una explotación abusiva destinada a obtener rentas monopólicas en su perjuicio (Demanda, pp. 2, 22-27 y Observaciones Ucuquer, pp. 11, 99-100);

Quincuagésimo noveno: Que, por el contrario, las demandadas aducen que la solicitud de rebaja tarifaria presentada por Ucuquer no obedecía a una falta de justificación económica del precio, sino que constituía un intento de disfrazar y trasladar a CGET los riesgos comerciales y financieros propios del proyecto de generación eléctrica que había desarrollado Ucuquer. Las demandadas sostienen que la crítica situación financiera de la demandante —quien habría cesado sus pagos en el año 2020— deriva de factores externos y ajenos al contrato, tales como la baja potencia de los vientos en el sector y la incapacidad de la empresa para adaptarse a las variaciones de precio en el mercado eléctrico, pretendiendo utilizar la renegociación para subsanar problemas de rentabilidad interna (Contestación, pp. 27-34 y Observaciones CGET, pp. 38-42);

Sexagésimo: Que, a continuación, se expone la principal prueba aportada al proceso que permite reconstruir los hechos relativos a esta renegociación del Contrato entre Ucuquer y CGET:

- (a) Carta de CGE a Ucuquer de 19 de octubre de 2021, en la cual se solicita la renovación de la boleta de garantía (folio 200);
- (b) Carta de Ucuquer a CGE de 8 de abril de 2022, en la cual Vicente Izquierdo, representante de la demandante, comunica a las demandadas la imposibilidad de pagar la renta, la que además estimaban que excedía en *“casi en un 100% la suma de A.V.I. más C.O.M.A.”*. La carta propone a CGE dos soluciones para evitar la

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

inviabilidad económica del pago: comprar la infraestructura eléctrica por US\$ 1.742.763 más la deuda pendiente para poner fin al contrato, o rebajar la renta mensual a US\$ 13.206 (folio 201);

- (c) Carta de Ucuquer a CGE de 13 de junio de 2022, la cual indica adjuntar “*antecedentes adicionales*” a los que ya habrían presentado y que justificarían la reducción de la renta en los términos indicados en la carta de 8 de abril, descrita en el literal anterior (folio 202). En particular acompaña los documentos que se describen en los literales (d), (e), (f) y (g) a continuación;
- (d) Resumen ejecutivo que da cuenta de la situación de Ucuquer, y de las razones por las que estimaban plausible la rebaja de la renta. En este explican, principalmente, los siguientes factores que justificarían su solicitud: (i) disminución del factor de planta, debido a una baja persistente en los flujos de viento de la zona a partir del año 2017, lo que mermó la capacidad de generación y deterioró gravemente los resultados de la compañía; (ii) modificaciones en la normativa sobre la determinación de los costos de transmisión evidenciaron que el peaje cobrado por CGE superaba en casi un 100% la suma de los valores AVI y COMA exigidos por ley, tornando la tarifa excesivamente onerosa e injustificada; y que (iii) la empresa debió enfrentar un incremento real en los costos de mantenimiento preventivo de las turbinas eólicas, un gasto necesario para intentar resguardar la disponibilidad de generación frente a la falta de viento, lo cual disminuyó drásticamente sus márgenes de explotación (Folio 118);
- (e) Informe de Valorización de las Instalaciones de Ucuquer Dos S.A., elaborado por Coener, de fecha 4 de enero de 2022, en el cual se expone que el cobro que CGE realiza a Ucuquer por las instalaciones dedicadas es un 93% superior al valor en que se remuneran las instalaciones de transmisión del sistema nacional (folio 93, p. 9). Este informe fue acompañado a folio 95 y se analiza en mayor detalle en la subsección siguiente;
- (f) Gráfico con factor de planta que ilustra los factores reales del parque eólico para los meses comprendidos entre enero de 2019 a mayo de 2022 (folio 203);
- (g) Balance de energías Ucuquer Dos, que muestra las pérdidas acumuladas de la compañía entre 2013 y 2023;

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

- (h) Carta de Ucuquer a CGE de 24 de noviembre de 2022, la cual indica que a esa fecha no habían recibido respuesta de CGE a la solicitud planteada en febrero del 2020 de rebajar la tarifa del contrato, la cual califican de “abusiva” (folio 204);
- (i) Carta de CGET a Ucuquer de 3 de enero de 2023, la cual responde la carta enviada por esta última el 24 de noviembre de 2022. En esta CGET indica que no se ha manifestado alguna voluntad de acuerdo respecto de la propuesta realizada por Ucuquer en una reunión en febrero de 2020 y que todas las comunicaciones posteriores darían cuenta de lo contrario, esto es, que existía una disposición a buscar un punto de acuerdo, pero no partiendo de la base de una aceptación de la propuesta de Ucuquer. Además, indica que la tarifa del Contrato se encontraba respaldada en la Oferta Técnico-Económica, documento que forma parte de este, rechazando la calificación de abusiva de la tarifa. La carta también hace presente que, considerando la situación financiera de Ucuquer, que hasta ese instante no habría estado respaldada, y teniendo en consideración el compromiso de pago de la deuda por parte de Ucuquer, accedieron a un descuento de un 17% del valor de peaje mensual, lo que se comunicó el 10 de marzo de 2022. CGET también manifestó que rechazaban la propuesta de venta de activos realizada por Ucuquer. Finalmente señala que a esa fecha Ucuquer le adeudaba \$687.419.857 netos, correspondientes a los peajes de abril de 2020 a noviembre de 2022 (folio 205);
- (j) Carta de CGET a Ucuquer, de 2 de febrero de 2024, en la cual le comunica que como resultado de la promulgación del Decreto 7T del Ministerio de Energía, publicado el 16 de febrero de 2023, el que cambió la calificación de ciertas instalaciones que forman parte del Contrato, el Paño ET2 del Contrato pasó a tener una calificación de dedicada a zonal. Atendido lo anterior, en la carta se detalla el ajuste correspondiente a las facturaciones previas, entre enero de 2020 a diciembre de 2023, generando un monto neto retroactivo a descontar de \$179.128.884. Finalmente, hacen presente que las facturaciones futuras se harán conforme a esta modificación (folio 206);
- (k) Cadena de correos electrónicos entre Gladys Cárcamo de CGET y Vicente Izquierdo de Ucuquer, intercambiados entre el 10 de marzo de 2022 y el 14 de junio de 2022, en los cuales CGET remite a Ucuquer

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

una propuesta para la rebaja del peaje y Ucuquer afirma enviar una contrapropuesta, sin detallarse en el correo electrónico su contenido (véase, documento contenido en archivo *rar*, de folio 253). Además, estos correos electrónicos dan cuenta de que CGET le pidió una serie de antecedentes a Ucuquer, quien ante la solicitud le remitió los siguientes documentos, según su denominación en el correo: **(i)** “*Resumen explicativo del Caso (proyecciones)*”, definido en la Tabla N°1 como “*Resumen ejecutivo*”; **(ii)** “*Resumen Ejecutivo caso AVI + COMA (realizado por empresa externa)*”, definido en la Tabla N°1 como “*Informe Coener N°1*”; **(iii)** “*Factores de Planta*”, definido en la Tabla N°1 como “*Gráfico con factor de planta*”; **(iv)** “*Costos Mantenimiento*”; y, **(v)** “*EE Financiero*”, acompañado por CGE a folio 208 y cuya versión pública fue acompañada como “03. 2022.06.08. BC1_FIN2021 - EEFi_Censurado” y está contenida en el archivo formato *zip* de folio 253;

- (l)** Facturas emitidas por CGET a Ucuquer entre agosto de 2024 y agosto de 2025 (folio 365);
- (m)** La declaración de Luis Ljubetic, quien indicó que “*Después me acuerdo que se les ofreció comprar las instalaciones, y nos dijeron: ‘Mira, el negocio de nosotros no es vender instalaciones, sino que arrendarlas’. Tampoco. Luego les dijimos: ‘oye, la línea eléctrica que cruza el río Rapel, te la compramos’*” (Declaración Ljubetic, p.10). También señaló que “*¿Qué otra cosa más? Ah, durante... Entonces, cuando el precio de la energía empezó a bajar, nosotros pedimos varias reuniones a Transnet, o a CGE, porque ya habían cambiado con el área comercial. Y también se les ofreció comprar las instalaciones de nuevo, se les ofreció cambiar el acuerdo porque era muy oneroso, que no se podía pagar, pero nunca hubo ninguna respuesta positiva*” (*ibid.*, p. 16);

Sexagésimo primero: Que, en este sentido, sobre la oportunidad de las objeciones al peaje previamente pactado, la prueba confirma que el primer cuestionamiento formal que Ucuquer realizó respecto a la tarifa fue en el año 2020, es decir, transcurridos más de seis años desde la firma del Contrato;

Sexagésimo segundo: Que, ponderada la prueba rendida, este Tribunal concluye que: **(a)** el Contrato se ejecutó con normalidad entre enero de 2014 y los primeros meses de 2020, momento a partir del cual Ucuquer dejó de pagar las facturas asociadas al servicio; **(b)** luego del cese de los pagos, el servicio siguió siendo prestado por CGET, al menos hasta la interposición de la

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Demanda; **(c)** Ucuquer intentó renegociar los términos del Contrato desde febrero de 2020, lo que tuvo su origen inmediato en el deterioro de su situación financiera y en el hecho que, a juicio de Ucuquer, la tarifa sería abusiva, en comparación con los valores de AVI y COMA exigidos por ley; **(d)** existió un canal de comunicación y renegociación abierto entre las partes, en el que hubo intercambio de propuestas y cifras concretas; y **(e)** atendido los documentos de folios 206 y 365, el servicio fue cobrado por CGET a Ucuquer al menos hasta la fecha en que se contestó la Demanda;

B.7 Otros contratos e instalaciones

Sexagésimo tercero: Que Ucuquer sostiene que el precio impuesto por CGET es abiertamente discriminatorio y abusivo en comparación “*con los costos de infraestructura de transmisión valorizadas en el Sistema Eléctrico Nacional, que es similar a lo utilizado en la interconexión del Parque Eólico Ucuquer Dos*”. Ucuquer basa la comparación anterior en el Informe Coener N° 1, realizado en forma previa a la presentación de la Demanda, en el que se valorizan tres transformadores, dos subestaciones y un tramo de línea de transmisión, valores que se promedian para llegar a un precio —USD 13.206— que se comparan con el precio del Contrato (Demanda, pp. 23-25);

Sexagésimo cuarto: Que, en contrapartida, las demandadas estiman que la Demanda descansa en equiparar los valores del Contrato con los de infraestructuras propias del sistema de transmisión zonal, una premisa que resultaría forzada y que carecería de asidero regulatorio. Asimismo, critican el Informe Coener señalando que la información presentada en él sería acomodaticia, parcial y preliminar. Añaden que, mientras las redes zonales tienen por objeto abastecer a una multiplicidad de clientes sometidos a regulación, los sistemas dedicados se construyen con el propósito exclusivo de suministrar energía a usuarios particulares, cuyos acuerdos comerciales operan al margen de la fijación de precios (Contestación CGET pp. 15-18);

Sexagésimo quinto: Que, en cuanto a la prueba aportada al proceso relativa a la valorización de otras instalaciones, consta en el expediente lo siguiente:

- (a)** El Informe Coener N° 1, que entrega una valorización preliminar de las instalaciones de transmisión que CGET puso a disposición de Ucuquer para su conexión, incluyendo ingeniería, obras civiles, obras eléctricas y suministro de equipos. El informe no considera los costos asociados a

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

la obtención de permisos de construcción municipales y cruce de caminos, entre otros. El valor de las instalaciones lo estima utilizando los costos de instalaciones similares valorizadas en el SEN, obtenida del estudio de valorización de transmisión de la Comisión Nacional de Energía (en adelante, “CNE”) del año 2020, de la propuesta a la expansión al sistema de transmisión del Coordinador del mismo año y la información existente en la base de datos de instalaciones “Infotécnica” del Coordinador. Según los valores calculados en el informe, concluye que el cobro que CGET realiza a Ucuquer está por sobre lo que se remuneran las instalaciones de transmisión en el sistema nacional en un 93% (Informe Coener 1, pp. 4 y 9);

- (b) El Informe Coener N° 2, el cual actualiza la valorización de las instalaciones de transmisión reportadas preliminarmente en el Informe Coener N° 1. La actualización de la información de infraestructura existente y su valorización la obtienen del informe técnico definitivo de valorización de las instalaciones de los sistemas de transmisión de la CNE del año 2023, de la propuesta a la expansión al sistema de transmisión del Coordinador del año 2024 y de la información existente en la base de datos de instalaciones “Infotécnica” del Coordinador. La valorización del transformador lo calculan en base a los equipos de tres proyectos que tendrían características similares (subestaciones Diego de Almagro, Illapel y El Salado), la de la subestación de poder se estima en base a los paños de media y alta tensión que utilizan las subestaciones Incahuasi y Castilla, y la de la línea de conexión se hace en base al costo por kilómetro que significó la línea de conexión de 32 kilómetros que une las subestaciones El Salado y Chañaral. El informe no describe las características geográficas del lugar donde se emplaza esta línea de transmisión. El ejercicio de valorización arroja un valor de peaje de US\$15.034 por mes.

En base a las estimaciones obtenidas, el informe concluye que *“Según los valores calculados, es posible concluir que el cobro que CGE realiza a Ucuquer Dos por las instalaciones dedicadas está por sobre lo que se remuneran las instalaciones de transmisión en el sistema zonal en un 89%, ya que el cobro actual de CGE asciende a USD 28.339 al mes.*

Aun con la actualización de los datos de conformidad a la versión definitiva del Informe de Valorización de la CNE, las conclusiones del

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

informe de Coener elaborado en 2022, se reafirman, sin que exista explicación para la diferencia existente entre el peaje de Ucuquer Dos y lo que remuneran instalaciones sometidas a regulación” (Informe Coener N° 2, p. 8);

- (c) El Informe Voltron, en el cual se analiza el valor asociado al uso de la infraestructura de transmisión dedicada por la central Ucuquer Dos. La evaluación se basa en las metodologías y resultados presentados por la CNE en su proceso regulado de Valorización de los Sistemas de Transmisión para el cuatrienio 2020 – 2023, utilizando la versión más reciente de enero de 2023. En particular, el Informe Voltron realiza un ejercicio de comparación reconstruyendo los costos de inversión de líneas similares, concluyendo que la tarifa cobrada a Ucuquer supera en un rango de 89% a 104% el valor eficiente o de mercado. Según el resultado que arroja el informe, este resultado se explicaría principalmente porque el cálculo se hace considerando una tasa de descuento de 7% y una vida útil desglosada por ítem, en comparación con la tasa de descuento del 10% y vida útil de 20 años usada en el contrato. Agrega que el valor del transformador reportado por Transnet está en el rango esperado para este tipo de equipos (Informe Voltron, pp. 12, 23 y 24);
- (d) El Informe Noton, en el cual se realiza un análisis comparativo del valor de las inversiones en Ucuquer Dos y se indica que existen diferencias significativas entre las inversiones presentadas en la Demanda como similares a Ucuquer Dos, *“dejando en evidencia que los montos de inversión son determinados por múltiples otras características tales como la ubicación geográfica, la tensión, y la capacidad de transformación, y que por lo tanto un simple promedio, al no corregir (o controlar) por los otros factores, es un estadístico insuficiente para una conclusión robusta”*. Asimismo, critica que no se plantea una justificación para obviar el impacto de estos factores, y que en sus cálculos utiliza valores de dólares nominales de distintos años, lo cual dificulta su comparación. Cabe señalar que la base de datos empleada en las estimaciones del informe solo considera, además de la línea utilizada por Ucuquer, proyectos posteriores al año 2018 (Informe Noton, p. 16; base de datos “BBDD_CGE_Final”);

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

- (e) La declaración de Fernando Traub, quien consultado si se puede comparar la valorización de los proyectos con otras instalaciones reguladas indicó qué: *“Claro, ahí iba mi argumento, que si bien puedes tener las mismas instalaciones en ambos segmentos, la valorización va a ser distinta, porque en los sistemas de transmisión zonal, uno va al estudio de valorización, esa valorización es determinada de acuerdo al criterio que te fije el consultor conforme a la descripción que di anteriormente. Esto es, que este consultor tiene que ir a cotizar ese elemento al, al proveedor que lo fábrica, con la condición que en las bases del estudio de valorización, indica que deben aprovecharse las economías de escala para poder valorizar eso.... Para poder, para poder obtener un precio unitario de acuerdo a las condiciones que te están fijando las bases. Que sería obtenga tres cotizaciones, de tres proveedores distintos, eh... Y por otra parte, se valoriza un montaje como si se construyera el sistema como un todo, y ahí se aprovechan muchas economías de escala que muchas veces no se ven reflejadas en la valorización de los proyectos de transmisión dedicada. En los contratos de transmisión dedicada me refiero. Incluso, yo puedo atreverme a decir que las valorizaciones de las ofertas que se adjudicaron las obras de transmisión en los proyectos del plan de expansión, sobresalen por sobre lo que se determina en el estudio de, en el estudio de valorización. Y eso es principalmente porque se hace una valorización hipotética, y muchas veces pasa incluso de que el consultor que desarrolla el estudio no tiene los precios, eh, porque siempre hay dificultades. O sea... la principal dificultad es que ningún proveedor de insumos eléctricos, grande estamos hablando, estamos hablando grande, le va a dar a un consultor precios, eh, que al final no se traduce en un negocio para el mismo proveedor. Y esa es una de las principales dificultades que tiene. Y generalmente uno, eh, en los estudios de valorización obtiene precios muy por debajo, que no muchas veces ofrecen la realidad que, que las empresas de transmisión enfrentan. Eh, eso”* (Declaración Traub, pp. 24-25);
- (f) La declaración del testigo Mauricio Camposano, quien señaló que *“Eso normalmente, como tienen criterios tarifarios, buscan minimizar tarifas, no siempre reflejan de manera adecuada los costos reales en que incurren los inversionistas al desarrollar los sistemas de transmisión”* y agrega que *“Los clientes regulados, que somos cada uno de nosotros, pagan un costo que está, energizado, digamos, o sea, una cantidad de pesos por kilowatt/hora. [...] Ese cargo de transmisión, ¿qué es lo que hace? Toma*

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

la valorización de todo el sistema eléctrico y lo divide por la energía proyectada para los próximos seis meses de todo el sistema eléctrico, y determina con eso un valor mensual, ¿ya? Que es el que pagamos todos nosotros. Entonces, nosotros, en nuestra tarifa, estamos pagando todas las instalaciones servicio público, nacional y transmisión zonal. Cuando estamos hablando de tarifa de una instalación de transmisión dedicada, al cliente se le cobra la totalidad de la instalación que él está utilizando porque no hay otros usuarios. No hay otros usuarios. Y ese peaje, cierto, como lo he dicho antes, es la anualidad de la inversión que efectivamente realizó la empresa en función de la oferta que se presentó al cliente. Y la proyección del costo anual de operación, mantenimiento y administración” (Declaración Camposano, pp. 6 y 22-23);

Sexagésimo sexto: Que, del análisis de los antecedentes acompañados, este Tribunal advierte que las instalaciones utilizadas en el Informe Coener N° 2 no son necesariamente comparables con aquellas desarrolladas por Transnet al alero del Contrato. Lo anterior, por los siguientes motivos: **(a)** en el informe no se presentan antecedentes que permitan concluir que, desde un punto de vista técnico, las instalaciones de referencia sean equivalentes. A modo de ejemplo, señalar que “*se han escogido subestaciones de similares características*” no es un respaldo suficiente para estimar que las comparaciones planteadas son válidas; **(b)** sin perjuicio de lo anterior, la comparación se realiza respecto a los valores regulados al año 2024, sin especificar por qué dicho valor debiese ser un comparador válido para una instalación construida más de diez años antes; **(c)** por último, este informe fue realizado por la empresa que participó en el desarrollo del proyecto Ucuquer Dos y cuyo autor fue previamente gerente general de la demandante, contexto que también resta valor probatorio al mencionado informe. El Informe Coener N° 1, versión preliminar del N° 2, cuenta con los mismos problemas descritos precedentemente;

Sexagésimo séptimo: Que, atendido que tal comparación es un aspecto fundante de la Demanda, correspondía a Ucuquer acreditar que las instalaciones utilizadas eran efectivamente equiparables a la que recae la Demanda, esto es, que se trataba de productos o servicios equivalentes sobre los cuales fuera metodológicamente procedente realizar una comparación tarifaria directa;

Sexagésimo octavo: Que el Informe Voltron subsana algunos de los problemas descritos del Informe Coener N° 2. En particular, su metodología soluciona el problema de selección de instalaciones, al costear un escenario

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

hipotético, pero utilizando datos de costos regulados de mayor especificidad. Este informe permite dar por acreditado que, de haberse tarifado el año 2024 las instalaciones materia del Contrato —de acuerdo con la metodología correspondiente a los sistemas nacional y zonal—, el peaje resultaría menor a aquel acordado en el Contrato. Las implicancias de lo anterior se analizarán en la sección F;

Sexagésimo noveno: Que, por su parte, el Informe Noton tiene una aproximación distinta a los informes previos e intenta estimar económicamente los determinantes del precio de los contratos de transmisión dedicada de CGET, en función de características observables como capacidad, tensión y ubicación. Dicha metodología tiene la ventaja de que, a diferencia de los informes Coener, no depende de una selección pequeña de obras o contratos de comparación. La estimación resulta en un residuo negativo para el proyecto Ucuquer Dos, lo que a juicio del informante rechaza la tesis de la demandante sobre un cobro excesivo a dicho proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, la información utilizada en el informe comprende un proyecto del año 2013 —justamente Ucuquer Dos— y 46 proyectos entre los años 2018 y 2022, por lo que el proyecto que se busca evaluar se encuentra alejado temporalmente del resto de los proyectos utilizados en la estimación. La diferencia temporal entre Ucuquer Dos y el resto de los proyectos utilizados, así como la falta de una variable que capture los costos de construcción en el tiempo, afectan la comparabilidad entre los proyectos —problema temporal similar al que adolecen los informes Coener y Voltron—, lo que impide concluir sobre los costos de Ucuquer Dos y, por tanto, le resta valor probatorio a dicho informe;

Septuagésimo: Que, por último, consta en el expediente un conjunto de 70 contratos acompañados por el Coordinador, relativos al uso de instalaciones adicionales de transmisión, celebrados entre las demandadas y terceros, junto con una planilla que resume los principales aspectos económicos de cada contrato, tales como peaje, AVI, COMA, tasa de descuento, plazo, entre otros (folio 321). Atendido el número de variables que diferencian cada contrato, no es posible comparar directamente los precios contenidos en la planilla ni inferir acerca de ellos, a pesar de la cantidad de contratos incluidos. Asimismo, no se acompañaron antecedentes que permitan concluir acerca de su comparabilidad con el contrato firmado entre Ucuquer y Transnet;

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

B.8 Conclusiones

Septuagésimo primero: Que, lo expuesto previamente permite concluir respecto de los hechos materia de la Demanda que:

- (a) Respecto de la definición del punto de conexión para el proyecto Ucuquer Dos en el año 2013, este Tribunal tiene por establecido que la Subestación Quelentaro (propiedad de las Demandadas) era una de las dos opciones viables de conexión al SEN en la zona donde se emplazaría el referido proyecto. Lo anterior, dado que la conexión a la subestación Rapel era técnicamente factible y que formaba parte del sistema troncal o zonal. Por otro lado, no se tuvo por acreditada la existencia de diferencias sustanciales en los costos de conexión a ambas subestaciones. Asimismo, tampoco se tuvo por acreditado que Transelec hubiese negado a Ucuquer la posibilidad de conexión a la subestación Rapel ni que la demandante haya solicitado formalmente a Transelec la conexión, o que la haya contactado para explorar tal posibilidad;
- (b) En cuanto al desarrollo de las instalaciones, se tiene por probado que el desarrollo y ejecución de la infraestructura de conexión podía ser realizada por un tercero distinto de Transnet y que esta última ofreció a Ucuquer entregar los antecedentes para la tramitación de la servidumbre, si es que deseaba desarrollar con un tercero la línea de transmisión;
- (c) Respecto a la tarifa del Contrato, se tuvo por acreditado que existió una negociación entre Transnet y Ucuquer, que la tarifa ofertada a Ucuquer se realizó en base a la metodología estándar en la industria y que el precio finalmente acordado fue un 2,5% menor al ofrecido inicialmente por Transnet, producto de una rebaja desde 6% a 4% en la tasa del COMA aplicado a la línea de transmisión. Por otro lado, no se acreditó que Ucuquer hubiese manifestado disconformidad con el peaje estipulado en el Contrato, con su metodología de cálculo o con la determinación de alguno de sus componentes;
- (d) Respecto a la relación contractual entre las partes, se tuvo por acreditado que el contrato que la rige se ejecutó con normalidad entre enero de 2014 y los primeros meses de 2020, momento a partir del cual Ucuquer dejó de pagar las facturas asociadas al servicio. También se acreditó que Ucuquer intentó renegociar los términos del Contrato a

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

partir de febrero de 2020 y que las negociaciones para modificarlo no prosperaron;

- (e) Finalmente, este Tribunal concluye que (i) no se puede dar por acreditado que la infraestructura que se analiza en los informes de Coener sea equiparable al contrato y obras que Transnet ejecutó a solicitud de Ucuquer; y (ii) la metodología empleada en el Informe Voltron permite dar por acreditado que, si se hubiese calculado en 2024 el peaje de las instalaciones, de acuerdo con la metodología que siguen los sistemas regulados, este sería menor al acordado en el Contrato;

C. EXCEPCIONES OPUESTAS POR CGE Y CGET

C.1 Excepción de prescripción

Septuagésimo segundo: Que, como cuestión previa, las Demandadas opusieron la excepción de prescripción extintiva de la acción. Fundamentan su alegación señalando que el cómputo del plazo de prescripción comenzaría en la fecha de celebración del contrato, esto es, el 26 de diciembre de 2013;

Septuagésimo tercero: Que, a juicio de CGE y CGET, dado que la Demanda se notificó en el año 2023, habría transcurrido en exceso el plazo de tres años contemplado en el artículo 20 del D.L. N° 211 para perseguir los hechos demandados;

Septuagésimo cuarto: Que, en la etapa de observaciones a la prueba, las partes reafirmaron sus posturas respecto a la temporalidad de la infracción. Por una parte, CGE y CGET reiteraron que los plazos se cuentan desde la materialización del acto jurídico impugnado lo que, en este caso particular, correspondería a la firma del contrato. Agregando que en caso de que se estimara que cada cobro del precio del Contrato constituye una conducta autónoma, la acción igualmente estaría prescrita respecto de todos los hechos ocurridos tres años antes de la notificación de la Demanda la cual tuvo lugar el tres de noviembre de 2023, correspondiendo declarar prescrita la acción respecto de los acontecimientos verificados con anterioridad a dicha fecha (Observaciones CGET, pp. 110-112). Por otra parte, Ucuquer controversió la excepción argumentando que la conducta imputada no es un hecho aislado o instantáneo (como la firma del contrato), sino una infracción de carácter permanente. Sostienen que el abuso de posición dominante se ha ejecutado de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

manera continuada durante toda la vigencia de la relación comercial, renovándose la infracción mes a mes con cada cobro excesivo y con la negativa persistente a renegociar las condiciones. En consecuencia, el plazo de prescripción no habría siquiera comenzado a correr mientras se mantenga la conducta abusiva (Observaciones Ucuquer, pp.89-91);

Septuagésimo quinto: Que, para resolver la excepción, es necesario tener presente lo dispuesto en los incisos 3° y 4° del artículo 20 del D.L. N° 211, que establecen:

“Las acciones contempladas en esta ley, prescriben en el plazo de tres años, contado desde la ejecución de la conducta atentatoria de la libre competencia en que se fundan. Esta prescripción se interrumpe por requerimiento del Fiscal Nacional Económico o demanda de algún particular, formulados ante el Tribunal. Sin perjuicio de lo anterior, las acciones para perseguir las conductas previstas en la letra a) del artículo 3° prescribirán en el plazo de cinco años, y el cómputo de la prescripción no se iniciará mientras se mantengan en el mercado los efectos imputables a la conducta objeto de la acción.”

Septuagésimo sexto: Que, en casos de abusos de posición dominante como los imputados en autos, la prescripción comienza a correr desde la ejecución de la conducta atentatoria contra la libre competencia. En consecuencia, es necesario determinar cuándo se concreta la ejecución de la conducta acusada (Sentencia N° 191/2024, c. 60°);

Septuagésimo séptimo: Que, para lo anterior, procede distinguir entre conductas que se ejecutan pura y simplemente —de ejecución “inmediata”—, de las que están compuestas por una sumatoria de actos que se ejecutan de forma permanente o continua en el tiempo. En ese sentido, la Excma. Corte Suprema ha fallado que:

“[...] el plazo de tres años allí previsto [en el artículo 20 del D.L. N° 211] se debe computar ‘desde la ejecución de la conducta atentatoria de la libre competencia’, esto es, desde que el demandado aplicó precios excesivos y desde que efectuó cobros discriminatorios de precios, conductas ambas que, como resulta evidente, se producen día a día y se mantienen mientras el demandado exija a los demandantes el pago de sumas excesivas o discriminatorias en relación a las cantidades que, por el mismo servicio, presta a terceros. Por otro lado, los litigantes no han

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

alegado que esta forma de proceder del demandado haya cesado y, por lo mismo, la prueba rendida tampoco da cuenta de su conclusión. En consecuencia (y tal como lo ha declarado previamente esta Corte, verbi gratia en sentencias dictadas en causas roles N° 3732-2007 y N° 6545-2008), forzoso es concluir que, en la especie, no ha transcurrido el término de prescripción alegado por el demandado, desde que dicha parte no ha puesto fin a las conductas denunciadas y, por ende, los cobros discriminatorios y excesivos reprochados por los actores se continúan verificando cada vez que los clientes de los bancos demandantes efectúan transferencias electrónicas de fondos a clientes del Banco del Estado, sin que la norma en examen distinga, para estos fines, entre ejecuciones aisladas con efectos anticompetitivos, o ejecuciones que se mantienen en el tiempo, con efectos de igual carácter” (Excma. Corte Suprema, sentencia de 18 de abril de 2022, Rol N° 125.433-2020, c. 14°);

Septuagésimo octavo: Que, en el caso de autos, es un hecho establecido que el Contrato se mantuvo vigente y en ejecución, a lo menos, hasta la fecha de presentación de la Demanda, esto es, el 23 de marzo de 2023, incluyendo el pago del peaje hasta 2020 (véase sección B.6);

Septuagésimo noveno: Que, según se expuso en el considerando sexagésimo segundo, está acreditado que las demandadas seguían cobrando a Ucuquer el peaje al menos hasta la fecha en que se notificó la Demanda. Así, atendido lo expuesto en los considerandos precedentes, no cabe sino concluir que la acción no se encuentra prescrita;

C.2 Excepción de incompetencia

Octogésimo: Que, en segundo lugar, las Demandadas opusieron la excepción de incompetencia absoluta del Tribunal, solicitando que esta magistratura se abstenga de conocer la Demanda. Fundamentan su pretensión en los siguientes argumentos de hecho y de derecho: **(a)** en primer lugar, sostienen que la controversia carece de relevancia para la libre competencia, tratándose en realidad de un conflicto regulatorio tarifario. Argumentan que, al operar en un mercado regulado como el eléctrico, cualquier discrepancia sobre la aplicación de tarifas o condiciones técnicas debió ser sometida a las autoridades sectoriales competentes, específicamente al Panel de Expertos o a la Superintendencia de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Electricidad y Combustibles; **(b)** en segundo lugar, alegan que el conflicto es de naturaleza meramente contractual y privada, derivado de la interpretación y ejecución del Contrato. Señalan que dicho instrumento contiene una cláusula de resolución de controversias —arbitral o de justicia ordinaria— que sustrae el conocimiento de estos hechos de la sede de libre competencia (Contestación, p. 55-56);

Octogésimo primero: Que, en la etapa de observaciones a la prueba, CGE y CGET reiteraron su procedencia de la excepción, argumentando que la prueba rendida —tal como facturas impagas y correos de cobro— demuestra que el núcleo del conflicto es el incumplimiento de una deuda contractual y no una conducta anticompetitiva. A su juicio, Ucuquer pretende instrumentalizar esta sede para obtener una rebaja de precios que no logró negociar comercialmente (Observaciones CGET, p. 48-51);

Octogésimo segundo: Que, para resolver la controversia, cabe tener presente que el Decreto Ley N° 211 entrega a este Tribunal una competencia amplia y exclusiva para conocer y juzgar "*cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos*" (véase, artículo 3° y artículo 18, N° 1). La jurisprudencia reiterada de esta magistratura ha establecido que la existencia de un contrato entre las partes no inhibe su competencia cuando lo que se persigue es sancionar un ilícito anticompetitivo que utiliza dicho contrato como vehículo instrumental (véase, por ejemplo, Sentencia N° 198/2024, c° 18-19 y Sentencia N° 206/2025, c° 68);

Octogésimo tercero: Que aceptar la tesis de las Demandadas implicaría que los agentes económicos podrían sustraerse de la normativa de orden público económico mediante la simple suscripción de acuerdos privados o amparándose en la existencia de regulación sectorial. En la especie, la Demandante ha imputado a CGET un ilícito infraccional consistente en el abuso de su posición de dominio, cuya calificación conforme al artículo 3° del D.L. N° 211 es una materia de competencia privativa de este Tribunal, que no puede ser resuelta por un juez civil, un árbitro ni un panel técnico, organismos que carecen de jurisdicción para calificar conductas bajo el estatuto de libre competencia;

Octogésimo cuarto: Que, por los razonamientos expuestos, se rechaza la excepción de incompetencia absoluta opuesta por CGE y CGET;

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

C.3 Excepción de falta de legitimación pasiva

Octogésimo quinto: Que, finalmente, las Demandadas opusieron la excepción de falta de legitimación pasiva respecto de CGE, solicitando que esta última sea excluida del juicio. Fundamenta su pretensión argumentando que es una persona jurídica distinta e independiente de la co-demandada CGET. Sostiene que, producto de la división societaria materializada en el año 2021 — en cumplimiento de la Ley N° 21.194 que obligó a separar los giros de distribución y transmisión—, CGE se dedica exclusivamente al giro de distribución eléctrica, mientras que la titular del contrato y de los activos de transmisión objeto de la Demanda es CGET, continuadora legal de Transnet. En consecuencia, CGE alega que no tiene vínculo contractual con Ucuquer ni participación en el mercado relevante de la transmisión, por lo que carece de aptitud jurídica para ser sujeto pasivo de la acción (Contestación, pp. 56 y 57 y Observaciones CGET, p. 108);

Octogésimo sexto: Que, en sus observaciones a la prueba, la demandante solicitó el rechazo de la excepción señalando que “*CGE fue continuadora legal de los derechos y obligaciones de Transnet tras su absorción en el año 2016. Tal que para todos los efectos legales el contrato con Transnet se entiende celebrado con CGE hasta la separación societaria del giro de distribución y transmisión en el año 2021, que significó la creación de CGET. En este sentido es que CGE es responsable de los ilícitos anticompetitivos perpetuados desde la celebración del contrato*” (Observaciones Ucuquer, p. 6);

Octogésimo séptimo: Que, tal como se describió en la sección precedente, ha quedado establecido que: (a) el Contrato fue suscrito entre Ucuquer y Transnet; (b) Transnet fue absorbido por CGE en 2016; (c) el 2021 CGE se dividió en dos empresas con giro exclusivo, una dedicada a la distribución eléctrica, que conservó el nombre de CGE, y la otra referida a la transmisión eléctrica, CGET. Asimismo, según se describe en la misma Demanda, “*a CGET se le asignaron todos los derechos y obligaciones relacionados con el segmento de transmisión, incluyendo el contrato de mi representada con Transnet S.A.*” (Demanda, p. 7).

Octogésimo octavo: Que lo referido muestra claramente que la operación de 2021 no es una mera cesión del contrato objeto de esta contienda, sino que más bien se refiere a la restructuración de una empresa, la que dejó de existir como tal y que fue dividida en dos personas jurídicas distintas que continuaron de manera independiente los diversos objetos de la empresa de la cual provienen.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

En ese sentido, al dividirse CGE, y más allá de los nombres que se hayan otorgado a las distintas empresas, aquella parte de la persona jurídica referida a transmisión y continuadora de Transnet quedó radicada en CGET, no sólo respecto a su actuación futura, sino también respecto a lo que CGE —en su etapa de empresa integrada— había obrado respecto al servicio de transmisión eléctrica. En la actualidad, y luego de esta reestructuración, la empresa CGE solo la constituye aquella parte de su antecesora referida al rubro de la distribución. Por último, si bien CGE y CGET son parte de un mismo agente económico, la distribución de funciones fue producto de una exigencia legal (Ley N° 21.194), por lo que no es posible concluir que esta haya obedecido a una mera reestructuración interna, realizada exclusivamente en interés de sus accionistas. De esta forma, CGET, en cuanto continuadora de Transnet y de CGE integrada es la responsable del Contrato desde el momento de su firma hasta, al menos, la interposición de la Demanda;

Octogésimo noveno: Que, entonces, sólo queda concluir que CGE es un tercero ajeno al proceso y que no cuenta con legitimación pasiva en el presente conflicto, por lo que este Tribunal acogerá la excepción;

D. NORMATIVA E INDUSTRIA

D.1 Descripción de la industria

Nonagésimo: Que, siguiendo lo señalado previamente por este Tribunal en causas similares, el sector eléctrico es usualmente analizado en torno a tres segmentos funcionales diferenciados: (a) generación; (b) transmisión; y (c) distribución (véase Sentencia N° 206/2025, sección E; Sentencia N° 198/2024, c. 99°; e Informe N° 33/2024, § 24);

Nonagésimo primero: Que, la acusación de autos se relaciona a hechos ocurridos en el segmento de transmisión en que opera CGET y no están asociados ni al segmento de distribución ni al de generación, sin perjuicio de la participación de la Demandante en este último;

Nonagésimo segundo: Que, en cuanto al segmento de transmisión, este consiste en *"el transporte de energía en altos niveles de voltaje desde los centros de generación hasta centros de consumo masivo. Su infraestructura corresponde principalmente en líneas y subestaciones de transformación"* (Informe N° 33/2024, § 38). En Chile, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se encarga de transportar

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

la energía a altos voltajes conectando los centros de producción con los de consumo. Este sistema se consolidó el año 2017 con la interconexión del SING y el SIC, extendiéndose desde Arica hasta Chiloé;

Nonagésimo tercero: Que el artículo 73 de la LGSE distingue en el sistema de transmisión los siguientes segmentos: (a) sistema de transmisión nacional —previamente conocido como el sistema troncal—; (b) sistema de transmisión para polos de desarrollo; (c) sistema de transmisión zonal —previamente, sistemas de subtransmisión—; y, (d) sistema de transmisión dedicado —previamente, sistemas adicionales—.

D.2 Normativa Aplicable

Nonagésimo cuarto: Que la principal regulación de la producción, transporte, distribución, concesiones y tarifas de la energía eléctrica, así como las funciones de diversas autoridades que intervienen en esta materia, se encuentra en la LGSE. Dicha legislación se modificó sustancialmente en julio de 2016 a través de la publicación de la Ley N° 20.936, estableciendo un nuevo sistema de transmisión y creando al Coordinador. A partir de los hechos descritos en la Demanda pueden distinguirse dos periodos relevantes para el análisis jurídico de la presente causa: (a) la situación previa a las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.936, bajo la cual se celebró el Contrato de 2013; y, (b) la situación posterior a dichas modificaciones hasta la interposición de la Demanda, periodo en el cual también estuvo vigente el Contrato;

Nonagésimo quinto: Que a continuación se describen los aspectos de la LGSE más relevantes para la presente causa, especificando para cuáles de estas materias existieron cambios sustanciales luego de la reforma del año 2016;

Nonagésimo sexto: Que, respecto a la definición de los sistemas dedicados o adicionales, la LGSE vigente al momento de la suscripción del Contrato señalaba que los sistema de transmisión adicionales *“estarán constituidos por las instalaciones de transmisión que, encontrándose interconectadas al sistema eléctrico respectivo, están destinadas esencial y principalmente al suministro de energía eléctrica a usuarios no sometidos a regulación de precios, y por aquellas cuyo objeto principal es permitir a los generadores inyectar su producción al sistema eléctrico, sin que formen parte del sistema de transmisión troncal ni de los sistemas de subtransmisión”*. Asimismo, luego de la reforma de 2016, la LGSE establecía que los sistemas de transmisión dedicados se constituyen de *“las*

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

líneas y subestaciones eléctricas radiales, que encontrándose interconectadas al sistema eléctrico, están dispuestas esencialmente para el suministro de energía eléctrica a usuarios no sometidos a regulación de precios o para inyectar la producción de las centrales generadoras al sistema eléctrico” (artículo 76 de la LGSE). Por tanto, respecto a la definición de sistemas dedicados o adicionales, no hubo cambios que sean relevantes para la resolución de la presente controversia;

Nonagésimo séptimo: Que, respecto a las condiciones económicas en que se presta el servicio de transmisión adicional o dedicada, ello se regulaba principalmente en el artículo 113 de la LGSE vigente al momento de celebración del Contrato. En particular, tal norma establecía que *“El transporte por sistemas adicionales se regirá por lo previsto en los respectivos contratos de transporte entre los usuarios y los propietarios de las instalaciones. El peaje a que da derecho dicho transporte se deberá calcular en base a un valor de transmisión anual, equivalente al valor presente de las inversiones menos el valor residual, más los costos proyectados de operación y mantenimiento, más los costos de administración, conforme se disponga en el reglamento. En todo caso, todos los antecedentes y valores para calcular el peaje deberán ser técnica y económicamente respaldados y de público acceso a todos los interesados”*. En tanto, dicha regulación se mantuvo en términos similares luego de la reforma de 2016, quedando en el inciso tercero del artículo 76° que *“El transporte por sistemas dedicados se regirá por lo previsto en los respectivos contratos de transporte entre los usuarios y los propietarios de las instalaciones. El pago por uso a que da derecho dicho transporte se deberá calcular en base a un valor de transmisión anual, considerando el valor anual de las inversiones, más los costos proyectados de operación, mantenimiento y administración, conforme se disponga en el reglamento. En todo caso, todos los antecedentes y valores para calcular el pago por uso deberán ser técnica y económicamente respaldados e informados al Coordinador para estar disponibles para todos los interesados”*. De lo anterior es posible concluir que la ley consideraba en ambas versiones que: **(a)** el servicio se regía por el contrato entre privados, **(b)** que el peaje se debía calcular en base a una desagregación dada —AVI más COMA—, y **(c)** que los antecedentes para calcular el peaje debían estar respaldados y ser de acceso público. Así, la única modificación sobre este punto a contar de 2016 se refiere a la obligación de informar al Coordinador acerca de los antecedentes utilizados para calcular el peaje;

Nonagésimo octavo: Que, entonces, y siguiendo con lo que respecta a la tarificación de los servicios de transmisión, es fundamental distinguir la

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

situación de los sistemas dedicados frente al resto de la red. Mientras que en los sistemas de transmisión nacional y zonal los precios son fijados periódicamente por la CNE mediante decretos tarifarios vinculantes que garantizan una rentabilidad regulada, en los sistemas dedicados no existe una fijación administrativa de tarifas. La normativa vigente consagra una libertad tarifaria regulada solo por los contratos y, en consecuencia, no existen regulaciones *ex ante* de tarificación —como estudios tarifarios públicos o decretos de valor agregado— que impongan un precio máximo a cobrar por quienes ofrecen servicios de transmisión dedicada. Por el contrario, el legislador optó por una regulación de baja intensidad, basada en que los peajes sean justificables en términos técnicos y económicos, pero sin determinar directamente las tarifas ni tampoco imponer criterios económicos para su cálculo, más allá de seguir una descomposición de éstas entre AVI y COMA. Dicha decisión regulatoria del legislador no tuvo cambios sustanciales en la reforma de 2016. Esta diferencia regulatoria entre sistemas dedicados y los sistemas nacionales y zonales —antes troncal y subtransmisión—, así como su consistencia con que en ambos casos los peajes correspondan a “AVI más COMA”, se analiza en la siguiente subsección;

Nonagésimo noveno: Que, respecto al régimen de acceso abierto a los sistemas troncal y de subtransmisión —hoy nacional y zonal—, este se encontraba consagrado y regulado en la normativa sectorial vigente a la fecha de suscripción del Contrato. En efecto, el artículo 77 de la LGSE prescribía que tanto las instalaciones de los sistemas de transmisión troncal como las de subtransmisión estaban sometidas a un régimen de acceso abierto, estableciendo el deber imperativo para sus propietarios de no denegar el servicio de transporte a ningún interesado por motivos de capacidad técnica. Dicha disposición legal se complementaba con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 291 —reglamento que fijaba la estructura y funcionamiento de los Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC)—, el cual, en su artículo 3°, letras c) y d), imponía a los organismos técnicos la obligación de garantizar el cumplimiento de dicho acceso. Asimismo, la regulación de acceso abierto a sistemas nacionales y zonales no tuvo cambios relevantes en la reforma del año 2016.

Centésimo: Que, a diferencia de los sistemas nacional y zonal, la reforma de 2016 a la LGSE introdujo cambios relevantes respecto al acceso abierto para sistemas adicionales o dedicados. Por una parte, en su versión vigente a la fecha de celebración del Contrato, la LGSE establecía que “*En los sistemas adicionales*

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

sólo estarán sometidas al régimen de acceso abierto aquellas líneas que hagan uso de las servidumbres a que se refiere el artículo 51° y las que usen bienes nacionales de uso público, como calles y vías públicas, en su trazado. El transporte por estos sistemas se registrará por contratos privados entre partes y conforme a lo dispuesto en las disposiciones legales pertinentes” (Artículo 77 inciso 2°). Por otra parte, el artículo 80 de la LGSE que rige luego de la reforma de 2016 establece que “Los propietarios, arrendatarios, usufructuarios o quienes exploten a cualquier título las instalaciones de los sistemas dedicados no podrán negar el servicio a ningún interesado cuando exista capacidad técnica disponible de transmisión, sin perjuicio de la capacidad contratada o de los proyectos propios que se hayan contemplado fehacientemente al momento de la solicitud de uso de capacidad técnica, conforme a las normas del presente artículo”. Así, en suma, previo a la reforma de 2016 existía la obligación de acceso abierto a las instalaciones dedicadas o adicionales solo respecto a las líneas que hicieran uso de servidumbres o bienes nacionales de uso público, mientras que la reforma de 2016 introdujo la obligación de acceso abierto en términos amplios, siempre que exista capacidad técnica;

Centésimo primero: Que la normativa relevante también comprende el Decreto Supremo N° 37 del Ministerio de Energía de 2019, cuyo objeto es establecer las disposiciones aplicables al régimen de acceso abierto. Este reglamento define el acceso abierto como “*el derecho de cualquier interesado a conectarse y a transportar energía eléctrica, a través de cualquier instalación de los Sistemas de Transmisión*”, mandando al Coordinador a garantizar su ejercicio efectivo (artículos 4° y 6°);

Centésimo segundo: Que, por último, dentro de los múltiples cambios introducidos por medio de la Ley N° 20.936, se puede destacar la introducción del Coordinador, con el fin de crear una institución independiente encargada de la operación del sistema y de monitorear la competencia, garantizando de mejor manera el ejercicio del derecho al acceso abierto a las instalaciones de transmisión;

D.3 La tarificación de los sistemas dedicados y su diferencia con los otros sistemas de transmisión

Centésimo tercero: Que uno de los elementos relevantes que se ha discutido en autos es la interpretación de los conceptos incluidos en los artículos de la LGSE que regulan la tarificación del segmento de transmisión. En particular, Ucuquer basa en parte su acusación de abuso en que Transnet habría

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

incumplido “los criterios de costos establecidos en la regulación, que establecen que se debiese cobrar AVI + COMA por el uso de instalaciones dedicadas” (Demanda, p. 32);

Centésimo cuarto: Que, sin perjuicio de que el incumplimiento de la normativa sectorial no es el objeto de este proceso, resolver la pregunta respecto a la regulación aplicable a cada sistema de transmisión es útil para el análisis de las conductas imputadas que se hará en la sección F;

Centésimo quinto: Que, sobre la anterior imputación, CGET señala que el Contrato y la Oferta Técnico-Económica cumplen a cabalidad con la regulación sectorial, y que el Anexo N° 3 del Contrato “estableció expresamente los parámetros utilizados para determinar dicho peaje, el cual contemplaba, como ya se adelantó, la remuneración de ‘la inversión asociada a las instalaciones adicionales, como también su operación, mantenimiento y administración” (Observaciones CGET, p. 53);

Centésimo sexto: Que Ucuquer señala que “el errado entendimiento de las Demandadas es que la regulación tarifaria y la definición de los criterios señalados en el artículo 103° de la LGSE, esto es, V.I., A.V.I., C.O.M.A. y V.A.T.T., sólo son aplicables al caso en que un usuario sea regulado, es decir, que haga uso de una instalación de transmisión nacional, zonal, para polos de desarrollo y, tratándose de una instalación dedicada, que aquel se encuentre sometido a regulación de precios” (Observaciones Ucuquer, p. 13);

Centésimo séptimo: Que para dilucidar lo anterior es importante primero desarrollar los conceptos a los que hace referencia la LGSE, tanto previo como posterior a la reforma introducida por la Ley 20.936. Así, cuando para los sistemas adicionales o dedicados el legislador se refiere a que el “peaje a que da derecho dicho transporte se deberá calcular en base a un valor de transmisión anual, equivalente al valor presente de las inversiones menos el valor residual, más los costos proyectados de operación y mantenimiento, más los costos de administración” (artículo 113, inciso primero, de la ley al momento de la firma del contrato) o que el “pago por uso a que da derecho dicho transporte se deberá calcular en base a un valor de transmisión anual, considerando el valor anual de las inversiones, más los costos proyectados de operación, mantenimiento y administración” (artículo 76°, inciso tercero, luego de la reforma de 2016), está homologando la forma en que se deben presentar las ofertas por este tipo de servicios. En la práctica, ello se traduce en lo que ambas partes describen como “AVI más COMA”. Asimismo, el AVI es la anualidad del valor de inversión de los

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

activos, por lo que depende del valor de la inversión o VI, de la tasa de descuento que se les asigne a dichos activos y del horizonte de evaluación. En la misma línea, consta en autos que lo habitual en la industria es que el COMA sea calculado en base a una proporción del VI, definida a través de una “tasa COMA” (véase, por ejemplo, Informe Hermann, p. 57; Informe Zebra, p. 33; Declaración Ljubetic, p. 15). Considerando lo anterior, y asumiendo una vida útil y tasa de descuento única para el proyecto, lo exigido por la ley se traduce en que el peaje mensual cobrado por el servicio de transmisión dedicada puede ser expresado como:

$$Peaje\ mensual = \frac{\frac{VI * r}{(1 - (1 + r)^{-n})} + VI * t_{coma}}{12}$$

El primer término del numerador corresponde a la anualidad del valor de la inversión, el AVI, y el segundo término corresponde al COMA, calculado como el valor de la inversión multiplicado por la tasa del COMA. El resultado de esta suma corresponde al valor anual de transmisión por tramo —conocido también como VATT—, el que dividido en doce resulta en el peaje mensual;

Centésimo octavo: Que, entonces, el peaje acordado dependerá finalmente de sólo cuatro elementos: el valor de la inversión, la tasa de rentabilidad exigida a los activos, el número de períodos en que se amortizará la inversión y la tasa del COMA. Lo anterior —tanto en la ley vigente al momento de la firma del Contrato, como en aquella vigente al presentarse la Demanda—, en conjunto con la disposición de que *“todos los antecedentes y valores para calcular el peaje deberán ser técnica y económicamente respaldados y de público acceso a todos los interesados”*, entregan a ambas partes transparencia de cómo fue construido el precio negociado y, eventualmente, acordado;

Centésimo noveno: Que la gran diferencia entre la regulación de los sistemas dedicados y el resto corresponde a la forma de determinar estos cuatro elementos. En el caso de los sistemas dedicados o adicionales, el legislador decidió que estos fueran determinados libremente entre las partes, al establecer que *“se regirá por lo previsto en los respectivos contratos de transporte entre los usuarios y los propietarios de las instalaciones”*, esto es, que su determinación no está sujeta a regulación tarifaria. Por el contrario, la ley estableció lineamientos y mecanismos específicos para el caso de los otros sistemas de transmisión (véase, por ejemplo, para la ley vigente al momento de la firma del Contrato,

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

artículos 82 y siguientes para sistemas troncales, artículos 108 y siguientes para sistemas de subtransmisión, artículo 165 para la tasa de descuento). Sólo a modo de ejemplo, la ley establece que la valoración de los sistemas regulados deberá ser bajo la lógica de una expansión eficiente y a través de estudios regulados por la CNE, cada cuatro años;

Centésimo décimo: Que, asimismo, para sistemas troncales y de subtransmisión, la regulación establece que el horizonte de evaluación debe considerar *“la vida útil de cada tipo de instalación”*. Sin perjuicio de que tal normativa no atañe a los sistemas adicionales, su aplicación tampoco resulta razonable en términos económicos. Ello por cuanto, en línea con lo razonado en la Sentencia N° 206/2025, para contratos que involucran el desarrollo y construcción de una instalación dedicada que no tenía previsto un uso alternativo a la época del contrato, el proyecto sólo se llevará a cabo bajo la premisa de que el peaje cobrado durante la vigencia del contrato financie los costos del proyecto, lo que es consistente con la utilización de un horizonte de evaluación igual al plazo del contrato;

Centésimo undécimo: Que el diseño descrito en los dos considerandos precedentes no cambió luego de la reforma introducida por la Ley 20.936. En particular, los detalles contenidos en los artículos 82 y siguientes —para el sistema troncal— y en los artículos 108 y siguientes —para los sistemas de subtransmisión—, fueron consolidados en los capítulos cuarto y quinto de la LGSE vigente posterior a la reforma. En particular, su artículo 102, el primero del capítulo cuarto, establece que *“El valor anual de las instalaciones de transmisión nacional, zonal, de sistema de transmisión para polos de desarrollo y el pago por uso de las instalaciones de transmisión dedicadas utilizadas por parte de los usuarios sometidos a regulación de precios será determinado por la Comisión cada cuatro años en base a la valorización de las instalaciones que se establece en los artículos siguientes”*, estableciendo claramente que lo dispuesto en tal capítulo es aplicable a las instalaciones dedicadas solamente respecto a su uso por usuarios sometidos a regulación de precios. Por otra parte, el caso general de la transmisión dedicada —que esta se regirá por lo previsto en los respectivos contratos de transporte— se mantuvo prácticamente inalterada en el artículo 76 de la nueva versión de la LGSE;

Centésimo duodécimo: Que, atendido lo expuesto previamente, este Tribunal concluye que, a pesar de que los distintos sistemas de transmisión tienen la obligación de calcular sus tarifas en base a la anualidad del valor de

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

inversión y de los costos operación y mantenimiento, las obligaciones específicas son sustancialmente distintas. En el caso de las instalaciones dedicadas, las obligaciones se centran en la descomposición del peaje ofertado, que la determinación del peaje esté fundada y en la comunicación al Coordinador. Por otra parte, para el resto de los sistemas de transmisión, ambas versiones de la norma incluyen definiciones y metodologías detalladas sobre cómo calcular cada uno de los componentes que definen dicho peaje;

E. MERCADO RELEVANTE Y CONDICIONES DE COMPETENCIA

E.1 Mercados identificados por las partes

Centésimo decimotercero: Que Ucuquer señala en su Demanda que el mercado relevante corresponde a los servicios asociados a la transmisión de energía eléctrica a través de sistemas de transmisión dedicados, en la comuna de Litueche, Región del Libertador Bernardo O'Higgins (Demanda, p. 15). Sin perjuicio de lo anterior, en el relato de la misma Demanda y en sus escritos posteriores, la demandante se refiere simplemente a "*la transmisión dedicada*", omitiendo referencias a "*los servicios asociados*" (Demanda, pp. 12, 15, 30 y 35), señalando que CGET tendría el monopolio en dicha zona geográfica (Demanda, p. 32, 34);

Centésimo decimocuarto: Que, por su parte, las demandadas señalan que el mercado relevante sería el del "*desarrollo y financiamiento de la infraestructura de transmisión dedicada*" (Contestación, pp. 46 y 59). Asimismo, CGET argumenta que no tiene posición dominante porque Ucuquer contaba con alternativas para construir las obras y, además, pudo haber elegido conectarse a la Subestación Rapel, de Transelec (Contestación, pp. 46 y 47; Observaciones a la prueba CGET, p. 4);

E.2 Definición de mercado relevante

Centésimo decimoquinto: Que, como ha señalado previamente este Tribunal, para la definición del mercado relevante es necesario analizar el producto o servicio sobre el que recae la controversia de autos (véase, por ejemplo, Sentencia N° 181/2022, c. 36°; Sentencia N° 204/2025, c. 92°; Sentencia N° 206/2025, c. 102°);

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Centésimo decimosexto: Que no hay discusión respecto a que Ucuquer necesitaba de una solución de transmisión para poder inyectar la energía generada en su parque eólico al sistema eléctrico nacional;

Centésimo decimoséptimo: Que, por otra parte, sí existe controversia respecto a si, para el análisis de las conductas imputadas a CGET, el mercado relevante es aquel en que Transnet ofrecía acceso al sistema eléctrico nacional en la comuna de Litueche, o si existe un mercado relevante específico como el que han descrito las demandadas de *“desarrollo y financiamiento de la infraestructura de transmisión dedicada”*;

Centésimo decimoctavo: Que, en forma análoga en cómo fue razonado en la Sentencia N° 206/2025, este Tribunal considera que este litigio tiene como elemento central el desarrollo y construcción de nueva infraestructura de transmisión. En este sentido, en la Oferta Técnico-Económica se dispone que la oferta de Transnet *“consiste en desarrollar las Instalaciones de Conexión y posteriormente prestar el servicio de transmisión a través de ellas al Cliente”* y que el desarrollo incluye *“ingeniería, suministros de equipos y materiales, ejecución de las obras civiles y eléctricas, montajes, pruebas y puesta en servicio de las obras según los límites de baterías antes descritos”* (Oferta Técnico-Económica, p. 27). Por tanto, la presente controversia no está relacionada a la prestación de servicios de transmisión a través de instalaciones existentes administradas por Transnet u otra empresa del rubro, sino se refiere al desarrollo y construcción de dichas instalaciones, para el uso preferente —y probablemente exclusivo— por parte de Ucuquer;

Centésimo decimonoveno: Que, como también se expuso en la Sentencia N° 206/2025, en este tipo de casos *“corresponde determinar si el servicio de desarrollo de infraestructura para instalaciones de transmisión es un producto o servicio separado del servicio de transmisión. Lo anterior dista del típico problema de definición de mercados relevantes basado en sustitución entre distintos productos o servicios, ya que los dos servicios en cuestión —el de transmisión eléctrica y el de desarrollo de infraestructura para instalaciones de transmisión— están relacionados verticalmente al ser uno un insumo del otro”*;

Centésimo vigésimo: Que, según lo expuesto en la sección B.3 —y en particular en el considerando trigésimo quinto, este Tribunal concluyó que las obras del proyecto podían ser desarrolladas por un tercero distinto de Transnet. En ese sentido, corresponde concluir también, en línea con analizado en la Sentencia N° 206/2025, que hay dos mercados separados entre sí, uno relativo

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

a las alternativas de conexión al sistema de transmisión, y otro asociado al desarrollo y construcción de instalaciones de transmisión;

Centésimo vigésimo primero: Que, respecto al alcance geográfico de cada uno de estos mercados no hubo mayor controversia ni prueba aportada al expediente. Sin embargo, de los antecedentes descritos en las secciones B.2 y B.3 es posible concluir que: **(a)** el mercado relativo a la conexión al sistema de transmisión es local, por cuanto para las centrales eléctricas que necesitan inyectar energía al sistema no es técnica ni económicamente viable conectarse a subestaciones que se encuentren alejadas de sus instalaciones; y **(b)** el mercado del desarrollo y construcción de instalaciones de transmisión tendría, al menos, un alcance nacional atendido que las empresas que ejecutan este tipo de obras no enfrentarían mayores inconvenientes para desarrollar proyectos a lo largo de país;

E.3 Condiciones de competencia

Centésimo vigésimo segundo: Que, luego de definido el mercado relevante de autos como el del desarrollo y construcción de instalaciones de transmisión, así como un mercado conexo relativo al acceso a instalaciones de transmisión, se analizarán a continuación las condiciones de competencia presentes en cada uno de ellos;

Centésimo vigésimo tercero: Que, respecto al mercado de desarrollo y construcción de instalaciones de transmisión, constan en el expediente los siguientes antecedentes:

- (a)** Declaración del testigo Mauricio Camposano, subdirector de planificación estratégica y regulación de CGE, quien mencionó la existencia de dos modelos de negocio para la ejecución del tipo de obras requeridas por Ucuquer: **(i)** lo ofrecido por transmisoras eléctricas, entre ellas Transnet, consistente en la construcción, operación y mantenimiento de instalaciones de transmisión; y **(ii)** la contratación directa, por parte del cliente, de la construcción de las obras a una empresa especialista, tercerizando, además, su operación, mantenimiento y administración. En esta línea, agregó que en ocasiones los clientes buscan soluciones intermedias, construyendo la línea por su cuenta y contratando la transformación de la energía con un operador de transmisión (Declaración Camposano, pp. 6-7);

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

- (b) Declaración del testigo Fernando Traub, ejecutivo de CGE, quien señaló que empresas ligadas a la construcción industrial han desarrollado proyectos de transmisión. En esta línea, mencionó como ejemplo a las constructoras Besalco y Salfacorp, que se han adjudicado licitaciones para construir líneas de transmisión de todo tipo (Declaración Traub, p. 8);
- (c) Declaración del testigo Giancarlo Muñoz, autor del Informe Voltron acompañado por Ucuquer, quien reconoció que la construcción de líneas de transmisión puede ser realizada por empresas especialistas (“empresas que se dedican a construir”), por el mismo desarrollador del proyecto o bien, por la empresa transmisora (Declaración Muñoz, p. 16);
- (d) El Informe Hermann, acompañado por CGET, donde se señala que en la ejecución de obras de transmisión existen varias empresas especializadas que realizan trabajos de diseño, ingeniería, suministro y construcción de líneas de alta, media y baja tensión, así como el mantenimiento de éstas. Así, sostiene que, en licitaciones para la construcción y ejecución de las obras de ampliación de los sistemas de transmisión nacional y zonal en los años 2017, 2018 y 2019, las empresas adjudicatarias fueron Inprolec S.A., Sociedad Española de Montajes Industriales S.A., Consorcio Cobra Servicios, Cavalla Construcciones, Consorcio Emelta EPC, Consorcio Eléctrico Andes del Sur, Power China, Cam Chile, B. Bosh, Ferrovial Construcción, Pine, Consorcio Monlux, ABB Power Grids y Consorcio Efacec (Informe Hermann, pp. 14 – 15). Cabe señalar que esta misma información fue recogida por la Sentencia N° 206/2025 (c.° 112°).

Además, el Informe Hermann agrega que, en una zona cercana a donde se emplaza el parque eólico de Ucuquer, la empresa Statkraft construyó tres parques eólicos (denominados Cardonal, Manantiales y Los Cerrillos), una subestación eléctrica (subestación Cardonal) y la línea de transmisión Cardonal – Quelentaro 110 kV, que conecta esta última con la subestación Quelentaro. Otro ejemplo similar sería el Parque Eólico La Estrella, desarrollado de manera integral por la empresa Opdenenergy (Informe Hermann, pp. 20 - 21).

En cuanto al alcance geográfico del mercado, el informe menciona que las licitaciones son de carácter internacional atendido que no existen

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

restricciones para que empresas extranjeras participen en los procesos (Informe Hermann, p. 15, en base a Informe de aprobación FNE, Rol F 277-2021, “Adquisición de control en Colbún Transmisión S.A. por parte de Alfa Desarrollo SpA”);

Centésimo vigésimo cuarto: Que, como se puede apreciar del considerando anterior, la prueba acompañada al expediente da cuenta de la existencia de un mercado de desarrollo y construcción de instalaciones de transmisión, pero no aporta detalles suficientes para concluir acerca de sus principales oferentes, participaciones de mercado, intensidad competitiva u otros elementos que permitan caracterizar las condiciones de competencia en él;

Centésimo vigésimo quinto: Que, sobre el mercado de acceso a instalaciones de transmisión, la principal controversia es respecto a si la subestación Rapel, perteneciente a Transelec, debe ser considerada como una alternativa a la subestación Quelentaro;

Centésimo vigésimo sexto: Que, como ya fue analizado en la sección B.2, este Tribunal concluye en el mercado de acceso a instalaciones de transmisión en las cercanías del proyecto Ucuquer Dos, participaban dos oferentes, Transnet con la subestación Quelentaro, y Transelec con la subestación Rapel. Asimismo, no constan en autos mayores detalles sobre la capacidad, posibilidades de expansión u otras restricciones técnicas o económicas de cada una de estas alternativas;

F. ANÁLISIS DE LAS CONDUCTAS

Centésimo vigésimo séptimo: Que asentados ya los hechos acreditados en el proceso, resueltas las excepciones opuestas por las demandadas, descrita la normativa atinente a la controversia y definidos los mercados relacionados a la contienda, corresponde ahora analizar las conductas imputadas en la Demanda;

Centésimo vigésimo octavo: Que, como se describió en la sección A, Ucuquer sostiene que el precio convenido en el Contrato carece de justificación económica y de costos, y que sería discriminatorio respecto a lo cobrado por CGET a sus clientes en el sector regulado. Asimismo, señala que tras la entrada en vigencia de la Ley N° 20.936, dicho precio pasó a ser además abusivo, al exceder en más de 100% la suma de AVI y COMA calculados conforme a estándares del regulador y comparadores del mercado;

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Centésimo vigésimo noveno: Que, por su parte, CGET negó que los precios acordados sean arbitrarios o discriminatorios. Aseveró que estos estarían basados en libertad contractual y que la tarifa se encuentra justificada técnica y económicamente, remunerando una inversión específica realizada por encargo de Ucuquer, asumiendo CGET el riesgo y el costo de oportunidad del capital. Asimismo, señalan que el precio está respaldado técnica y económicamente en la oferta técnico-económica aceptada por Ucuquer en 2013, cumpliendo con los criterios de AVI más COMA vigentes a la época. Igualmente, en cuanto a la imputación de precios abusivos, descartaron la comparación al régimen de precios regulados, señalando que Ucuquer es un cliente libre;

Centésimo trigésimo: Que, a continuación, se analizará primero la imputación de precios discriminatorios y arbitrarios, y luego se seguirá con el análisis de la imputación de precios abusivos o excesivos, ya que merecen ser analizados en forma distinta, por los argumentos presentados en la acusación;

F.1 Precios discriminatorios y arbitrarios

Centésimo trigésimo primero: Que, como es habitual en casos de abuso de posición dominante, corresponde a la demandante acreditar la concurrencia de ambos elementos, estructural y conductual;

Centésimo trigésimo segundo: Que la letra b) del inciso segundo del artículo tercero del D.L. N° 211 se refiere a la “*explotación abusiva por parte de un agente económico, o un conjunto de ellos, de una posición dominante en el mercado*”. De lo anterior se desprende que, en cuanto al elemento estructural, para darlo por acreditado es necesario que quien hubiese cometido la supuesta explotación abusiva contara, al momento de la conducta acusada, con una posición dominante en el mercado;

Centésimo trigésimo tercero: Que respecto a la posición dominante de Transnet al momento de la suscripción del Contrato, este Tribunal considerará, según se expuso en la sección E, el mercado relevante del desarrollo y construcción de proyectos de infraestructura de transmisión. Respecto a dicho mercado, no constan en el expediente antecedentes que den cuenta que Transnet hubiese tenido una posición de dominio. Por el contrario, los limitados antecedentes aportados sugieren la presencia de otros competidores en dicho mercado, capaces de ejecutar las obras requeridas por Ucuquer;

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Centésimo trigésimo cuarto: Que, a mayor abundamiento y sin perjuicio de que lo anterior es suficiente para descartar la concurrencia del elemento estructural en la presente causa, lo cierto es que este tampoco se cumpliría en caso de una definición alternativa del mercado relevante referida a la transmisión de energía eléctrica a través de sistemas dedicados, según propuso la demandante. Lo anterior, por cuanto se ha acreditado en este proceso que la subestación Rapel de Transelec era una alternativa de conexión posible para el desarrollo del proyecto Ucuquer Dos, tanto desde la perspectiva técnica (véase considerando trigésimo primero), como también en atención a la obligación de acceso abierto que tenía tal instalación al no ser una instalación dedicada (véase considerandos vigésimo noveno y nonagésimo noveno). Dicho eso, aun cuando se definiera el mercado relevante en línea con la propuesta de la demandante, tampoco sería posible concluir la dominancia de Transnet, atendida la alternativa de conexión a la subestación Rapel que fue establecida precedentemente;

Centésimo trigésimo quinto: Que lo expuesto en los considerandos anteriores da cuenta que la Demandante no logró acreditar que Transnet tuviera posición dominante, con lo que no se cumple el elemento estructural propio de una acusación de precios discriminatorios y arbitrarios;

Centésimo trigésimo sexto: Que, aun cuando lo anterior es suficiente para que la Demanda no pueda prosperar respecto a la acusación de precios discriminatorios y arbitrarios, igualmente se expondrá el análisis del Tribunal sobre la concurrencia del elemento conductual;

Centésimo trigésimo séptimo: Que como ha señalado este Tribunal, *“para imputar una discriminación arbitraria, no basta con simplemente enunciar que los precios de un contrato son distintos a otros precios observados en el mercado, sino que es carga del demandante explicar y probar por qué tal diferencia en los precios sería arbitraria”* (Sentencia N° 206/2025). En la presente causa, Ucuquer debía al menos probar que los productos o servicios que utiliza como comparación de su tarifa son equivalentes a aquellos que la demandada ha contratado y que, a pesar de ello, se le cobró en forma diferenciada injustificadamente;

Centésimo trigésimo octavo: Que, siguiendo lo anterior, el ilícito de precios discriminatorios se refiere al cobro por un bien o servicio, con el que se discrimina injustificadamente respecto a lo que el mismo oferente ha cobrado, por el mismo bien o servicio, a otro demandante de dicho bien o servicio. En este sentido, corresponde al demandante probar la equivalencia de su bien o

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

servicio respecto de otros que se hubiesen prestado efectivamente a otros agentes económicos bajo condiciones distintas e injustificadas. En esa línea, y tal como se expuso en la Sentencia N° 156/2017, la doctrina ha definido la discriminación de precios como “*la venta de distintas unidades del mismo producto a diferenciales de precio que no corresponden a una diferencia de costo*” (Niels, G., Jenkins H., y Kavanagh J., *Economics for Competition Lawyers*, Oxford University Press, 3ª ed., 2023, p. 280). Así, un supuesto cobro diferenciado respecto a lo que dicta una regulación, o respecto a un precio hipotético que no ha sido cobrado a otro agente, no corresponde a una discriminación de precio, sino a un cuestionamiento directo al precio cobrado, lo que debe tratarse como una acusación de precios excesivos. La distinción es relevante por cuanto las conductas exigen la concurrencia de requisitos diversos. Así, ante una imputación, el Tribunal debe discernir cuidadosamente si se trata de un ilícito discriminatorio explotativo o si en realidad lo que se está cuestionando es un precio excesivo, el que está sujeto a un escrutinio más exigente (véase sección F.2 a continuación);

Centésimo trigésimo noveno: Que, establecido lo anterior, es necesario destacar que en el relato de Ucuquer confluyen las acusaciones de precios excesivos y precios discriminatorios, sin que sea siempre claro cuando se refiere a uno y otro caso. Sin perjuicio de lo anterior, a continuación, nos referiremos a los comparadores que, de la lectura de la Demanda, se entienden expuestos como antecedentes relativos a la discriminación de precios, los que se evaluarán preliminarmente de acuerdo con lo señalado en el considerando precedente;

Centésimo cuadragésimo: Que, en primer lugar, la Demanda se refiere a la normativa sectorial como elemento de comparación para alegar una discriminación de precios. Por ejemplo, Ucuquer señala que “*cuando la autoridad calcula el AVI más COMA, llega a una cifra inmensamente inferior a la que las Demandadas cobran a nuestra representada, en circunstancias que los criterios de regulación tarifaria son exactamente los mismos para el mercado regulado y el no regulado y en circunstancias que no hay justificación alguna en costos para establecer tal diferencia, que solo se funda en la explotación abusiva de la evidente posición dominante de las Demandadas*” y que “*lo relevante para efectos de esta causa no es que el contrato imponga la obligación de respetar el criterio de tarificación establecido en la ley vigente, sino que el incumplimiento de ese criterio hace que el cobro excesivo efectuado por las Demandadas sea abusivo, por no respetar los criterios de costos establecidos en la regulación, además de ser arbitrariamente discriminatorio respecto de las tarifas reguladas para idéntico*

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

servicio” (Demanda, párrafos 44 y 48. En la misma línea, véase, por ejemplo, sus párrafos 18, 40, 51, 64 y 75). Respecto a ello, y siguiendo lo expuesto en el considerando centésimo trigésimo octavo respecto a la distinción entre el ilícito de discriminación de precios y el de precios excesivos, este Tribunal estima que no existe un ilícito de discriminación de precio basada en una regulación sectorial o, dicho de otra forma, respecto al precio que se debiese cobrar siguiendo una regulación determinada. Por otra parte, respecto a la situación descrita —un precio determinado que no se condice con cierta regulación de precios— sí podría eventualmente concurrir **(a)** un incumplimiento de una regulación sectorial, cuya determinación, por regla general, no es de competencia de este Tribunal, o **(b)** una acusación de precios excesivos que utilice el precio regulado como un comparador para probar su excesividad;

Centésimo cuadragésimo primero: Que, entonces, este Tribunal descartará la acusación de discriminación de precios respecto a la tarificación de servicios determinados en el sector eléctrico, sin perjuicio del análisis de la siguiente subsección, que considera la regulación sectorial como un comparador en el análisis de precios excesivos;

Centésimo cuadragésimo segundo: Que, por otra parte, Ucuquer plantea una discriminación de precios respecto a un precio hipotético construido en base a un conjunto de otros precios observados en el sector eléctrico. Este es el caso del comparador desarrollado en los informes Coener, en sus dos versiones, a partir de los costos de una selección de infraestructura de transmisión que considera similar y que está valorizada en los procesos tarifarios de la CNE. En particular, los informes descomponen el costo de las instalaciones del Proyecto en tres partes —transformador, subestación de poder y línea de transmisión— y los compara con el promedio que arrojan los costos de instalaciones zonales que, a su juicio, son comparables a las contratadas por Ucuquer. En base a esta comparación, concluye que el peaje pagado por Ucuquer casi duplica al pagado por los usuarios de las infraestructuras empleadas en la comparación (Informe Coener N° 2, p. 8);

Centésimo cuadragésimo tercero: Que, en forma similar a lo planteado en el considerando centésimo cuadragésimo, este Tribunal estima que este ejercicio propuesto no compara el precio objetado con el precio cobrado por un servicio equivalente, sino que realiza una comparación respecto a una construcción hipotética de lo que sería, a su juicio, un precio justo, correcto o competitivo. En esa línea, dicho ejercicio puede considerarse como un comparador para el

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

análisis de precios excesivos, pero no en la evaluación de un posible precio discriminatorio, dado que no se acreditó un servicio efectivamente prestado contra qué comparar, por lo que se descartará también una discriminación de precios basada en dicho comparador;

Centésimo cuadragésimo cuarto: Que, introduciendo un tercer comparador relativo a la acusación de discriminación de precios, Ucuquer señala que *“basta con comparar los precios cobrados a usuarios del sector regulado con los del no regulado, por servicios análogos y costos de inversión y operación similares, para constatar que lo cobrado a Ucuquer excede con creces esos montos. Esta diferencia solamente puede explicarse a través de una discriminación arbitraria monopólica que carece de justificación económica razonable, pues el servicio de transmisión es exactamente el mismo en el mercado regulado y el no regulado”* (Observaciones Ucuquer, p. 8);

Centésimo cuadragésimo quinto: Que Ucuquer tenía la carga de probar que a determinados clientes se les cobra un precio menor por un servicio que fuese equivalente al que le presta CGET. Sin embargo, no hay antecedentes de aquello en el expediente, razón suficiente para desestimar esta acusación. A mayor abundamiento, y en línea con lo expuesto por este Tribunal previamente (véase Sentencia N° 206, c. 184°-186°), se debe destacar que el servicio prestado a un cliente que accede a una instalación de transmisión existente es un servicio distinto al que se le presta a un cliente libre que solicita la construcción de una línea de transmisión para su uso dedicado. Son servicios económicamente disimiles, por ejemplo, respecto al nivel de riesgo. En este sentido, el testigo Matías Hepp explicó las diferencias en el riesgo entre ambos tipos de líneas *“en la transmisión regulada, los riesgos son más bajos, porque como hay un sinnúmero de actores que pagan y remuneran el sistema, en la transmisión regulada no hay incobrables, ¿ya? No hay cesación de pago, cuando un cliente quiebra, el resto del sistema paga la cuenta (...) el riesgo en el negocio de transmisión dedicada que es libre, es mayor. De hecho, justamente en este caso se puede comprobar de por qué es mayor. Porque existe la posibilidad de que la contraparte genere un conflicto y se deja de pagar, y uno puede perder la rentabilidad del activo, en el que invirtió”* (Declaración Hepp, p. 9). Asimismo, y tal como se expuso en el considerando centésimo décimo, los proyectos de líneas dedicadas tienen una lógica distinta respecto a su financiamiento, por cuanto, al no existir necesariamente un uso alternativo para ella, es necesario que la construcción del proyecto sea financiada a través de los peajes acordados con el usuario que encarga su construcción. Por tanto, más allá de que Ucuquer no haya rendido prueba

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

suficiente para tal efecto, la normativa y los hechos descritos previamente dan cuenta de la diferencia entre los servicios que la demandante plantea como iguales y que utiliza para fundar la comparación y su acusación;

Centésimo cuadragésimo sexto: Que a partir del análisis anterior es posible concluir que la acusación de precios discriminatorios debe también desestimarse por no concurrir el elemento conductual, al no haberse acreditado en autos la existencia de un servicio equivalente al prestado a Ucuquer, por el cual las demandadas cobren sin justificación un precio distinto;

Centésimo cuadragésimo séptimo: Que un cuarto y último posible comparador para examinar precios discriminatorios tiene relación con otros contratos relativos a instalaciones adicionales o dedicadas. Sobre ello, consta en el expediente la respuesta a oficio del Coordinador de folio 299, que acompañó al proceso, a solicitud de Ucuquer, 70 contratos de Transnet, CGE y CGET, así como una planilla que resume los principales componentes de tales contratos, incluyendo la duración del contrato, el AVI, el COMA, la tasa de descuento del AVI, la tasa del COMA, entre otros (versiones públicas correspondientes a los documentos ofrecidos por el Coordinador, folio 321);

Centésimo cuadragésimo octavo: Que, para probar una discriminación respecto a dichos contratos, le correspondía a Ucuquer demostrar que dichas obras o servicios eran equivalentes a aquel del Contrato, lo que no ocurrió. Así, no constando en el expediente argumentos o prueba al respecto, solo queda desestimar la acusación de precios discriminatorios respecto a este conjunto de contratos de transmisión dedicada;

Centésimo cuadragésimo noveno: Que, de lo expuesto en los considerandos anteriores es posible concluir que, además de no cumplirse el elemento estructural respecto a la acusación de precios discriminatorios, tampoco se cumple el requisito conductual, razón por la que se desechará la acusación de que CGET hubiese abusado de su posición de dominio al cobrarle precios discriminatorios a Ucuquer;

F.2 Precios excesivos

Centésimo quincuagésimo: Que, descartada la acusación de precios discriminatorios, a continuación, se analizará la acusación de que, a través del Contrato, CGET hubiese abusado de su posición de dominio al cobrar precios abusivos o excesivos;

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Centésimo quincuagésimo primero: Que, en forma preliminar y solo para efectos de aclarar el marco de análisis que sigue, es importante notar que la demandante se refiere en sus escritos al concepto de precio abusivo, como un tipo de abuso de posición dominante del tipo explotativo. Distingue entre dos líneas jurisprudenciales distintas de este Tribunal, señalando que una de ellas ha optado por sancionar el cobro de precios excesivos como un ilícito independiente, y la otra se ha decantado por sancionar sólo cuando dichos precios provengan de una conducta abusiva. En este contexto, señala que *“preferimos hablar de precios abusivos, esto es, precios cuyo exceso se debe a un abuso de la posición dominante de la empresa que los fija”* (Demanda, p. 31);

Centésimo quincuagésimo segundo: Que, sin perjuicio de la categorización que se realiza en la Demanda, el abuso de posición dominante al que se refiere es precisamente el supuesto nivel excesivo del precio cobrado, en contraposición a un posible ilícito unilateral independiente que tenga como consecuencia un mayor precio del bien o servicio. En este sentido, es claro que lo acusado en la Demanda es un caso estándar de precios excesivos, por lo que se analizará en la forma habitual en que lo ha hecho recientemente este Tribunal;

Centésimo quincuagésimo tercero: Que, respecto a los precios excesivos, este Tribunal ha señalado que estos son *“un tipo de abuso de posición dominante, sancionables en esta sede de acuerdo con lo establecido en la letra b) del inciso segundo”* del artículo 3° del D.L. N° 211. Asimismo, la jurisprudencia nacional ha establecido que los precios excesivos son sancionables como un ilícito independiente, no siendo necesario que medie o sea consecuencia de otro ilícito anticompetitivo (véase, por ejemplo, Sentencias N° 140/2014, 163/2018, 181/2022, 204/2025, 206/2025);

Centésimo quincuagésimo cuarto: Que, tal como se expone en las sentencias N° 204/2025 y N° 206/2025, la sanción de abusos explotativos —y, en particular, de precios excesivos— ha sido limitada en comparación con la sanción de abusos exclusorios. Tal aplicación restringida surge de los múltiples desafíos que enfrenta la conducta de precios excesivos en sede de libre competencia, como lo ha constatado la doctrina sobre la materia. Así, en las citadas sentencias se señaló que los principales argumentos que la doctrina ha expuesto en defensa de un enfoque restrictivo son: **(a)** que los precios altos tienden a autocorregirse producto de la competencia y la entrada de nuevos competidores; **(b)** que la sanción de precios excesivos puede desincentivar a incumbentes a invertir e innovar para aumentar sus utilidades y a potenciales

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

competidores a invertir para entrar al mercado; **(c)** que la sanción de precios excesivos requiere preferentemente de una comparación entre precios y costos, pero que la información financiera disponible habitualmente no refleja los verdaderos costos económicos de las empresas; **(d)** que las autoridades de competencia no son reguladoras de precio y que corregir el ilícito implica establecer un precio o criterio que restauraría el mercado a una situación análoga a un equilibrio competitivo; y, **(e)** que, como las condiciones de mercado cambian en el tiempo, la autoridad de competencia puede convertirse en un regulador de precios permanente en caso de sancionar por este ilícito, al tener que reevaluar las medidas previamente impuestas. Atendido lo anterior, este Tribunal ha señalado que el análisis debe ser particularmente cauteloso para calificar de ilícito a este tipo de conducta, pues condenar a firmas que no han abusado de su posición de dominio puede desincentivar a incumbentes a invertir e innovar y a potenciales competidores a entrar al mercado (Sentencia N° 204/2025, c. 162 y 164°; Sentencia N° 206/2025, c. 134°);

Centésimo quincuagésimo quinto: Que, como también ha señalado este Tribunal, la aproximación restrictiva a dicho ilícito se materializa en la metodología que utiliza este Tribunal para analizar este tipo de conducta. En particular, sobre la posición de dominio del posible infractor, se ha establecido que para sancionar por precios excesivos es necesario determinar “*si existen barreras de entrada altas y de naturaleza no transitoria que protejan el mercado*” (Sentencia N° 140/2014, c. 16°) y que “*el ilícito de precios excesivos sólo concurre en casos en que tales precios no pueden ser corregidos por el mercado lo que, en particular, ocurre cuando existen barreras de entrada infranqueables y no transitorias*” (Sentencia N° 204/2025, c. 165°). En una línea similar, esta aproximación restrictiva se considera también al analizar el elemento conductual de la acusación, según se describe desde el considerando centésimo sexagésimo segundo;

Centésimo quincuagésimo sexto: Que, siguiendo lo anterior, este Tribunal analizará para este caso concreto la concurrencia de los elementos estructurales y conductuales que sustentarían la acusación de precios excesivos de la demandante. A partir de lo establecido en las sentencias N° 140/2014, 204/2025, 206/2025 y 215/2026 para casos de precios excesivos, este Tribunal seguirá un análisis en tres etapas. En una primera etapa se analizará el elemento estructural, esto es, si Transnet contaba con posición de dominio al momento de la ejecución de la conducta y si existían barreras de entrada infranqueables y no transitorias. En una segunda etapa se examinará el elemento conductual,

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

si los precios cobrados por CGET fueron indubitadamente excesivos en relación con comparadores relevantes para el caso. Por último, en una tercera etapa, se deberán analizar posibles justificaciones adicionales que permitan descartar que el cobro del precio que fue determinado como indubitadamente excesivo constituya un abuso de posición dominante (para un mayor detalle sobre el análisis de precios excesivos en esta sede, véase Sentencia N° 204/2025, c. 158°-173°; Sentencia N° 206/2025, c. 130°-139°);

Primera etapa: posición de dominio

Centésimo quincuagésimo séptimo: Que, en cuanto a la primera etapa, en la sección E se concluyó que existen dos mercados del producto, uno relativo a las alternativas de conexión al sistema de transmisión, y otro asociado al desarrollo y construcción de instalaciones de transmisión;

Centésimo quincuagésimo octavo: Que el Contrato consistía principalmente en el desarrollo y construcción de las instalaciones que necesitaba Ucuquer para inyectar su generación de energía eléctrica, por lo que el mercado relevante de autos corresponde al segundo entre aquellos identificados, esto es, el desarrollo y construcción de instalaciones de transmisión;

Centésimo quincuagésimo noveno: Que según se desprende de los antecedentes analizados en la sección B y las conclusiones de la sección E.3, Ucuquer no rindió prueba que permita concluir que Transnet tenía una posición de dominio en el mercado relevante de la presente contienda. Por el contrario, los escasos antecedentes acompañados al expediente son indicios la existencia de diversos competidores que podrían haber construido las instalaciones requeridas por la demandante;

Centésimo sexagésimo: Que, sin perjuicio de que lo anterior es suficiente para descartar que se cumpla el elemento estructural necesario para sancionar el ilícito de precios excesivos, se presentan a continuación, sólo a mayor abundamiento, consideraciones adicionales respecto al elemento estructural:

- (a) Aun cuando se concluyera que no existían terceros que se dedicaran —al momento del Contrato— al desarrollo y construcción de instalaciones de transmisión dedicadas, la prueba en el expediente sería igualmente suficiente para acreditar la participación de este tipo de empresas en el desarrollo y construcción de instalaciones de otros segmentos de transmisión. Atendida la ausencia de barreras regulatorias, la existencia de empresas que desarrollan instalaciones similares sería suficiente

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

para concluir la ausencia de barreras de entrada infranqueables y no transitorias. Así, incluso de concluirse que Transnet era un monopolista en el mercado relevante, no se hubiese podido dar por cumplido el requisito estructural del análisis de precios excesivos atendida la ausencia de barreras de entrada infranqueables y no transitorias, requisito adicional en el caso de precios excesivos;

- (b) En una línea similar, aun cuando se concluyera, tal como postula la demandante, que no existe un mercado separado para el desarrollo y construcción de las instalaciones de transmisión, tampoco concurriría el elemento estructural en la presente causa. Ello por cuanto, en el escenario propuesto por la demandante —que sólo la empresa transmisora puede desarrollar las instalaciones dedicadas—, Transnet igualmente no habría ostentado una posición de dominio, atendida la alternativa que la subestación Rapel significaba para la conexión a su subestación Quelentaro (véase, sección B.2);
- (c) No hay antecedentes que permitan distinguir temporalmente las conclusiones respecto a la posición de dominio. En otras palabras, no hay antecedentes que permitan concluir una posición de dominio ni al momento de la firma del Contrato, ni al momento del cambio legal descrito en la sección D, ni tampoco al momento de la presentación de la Demanda;

Centésimo sexagésimo primero: Que, atendido lo expuesto precedentemente, este Tribunal concluye que no se cumple con el elemento estructural necesario para que persevere una acusación de precios excesivos;

Segunda etapa: precios indubitadamente excesivos

Centésimo sexagésimo segundo: Que, sin perjuicio de que no concurre el elemento estructural necesario para calificar un ilícito de precios excesivos, se presentará igualmente el análisis del Tribunal respecto al elemento conductual;

Centésimo sexagésimo tercero: Que, previo al análisis sobre la materia, es necesario destacar que Ucuquer acusa que los precios cobrados por CGET fueron excesivos luego de la dictación de la Ley N° 20.936, la que habría introducido una obligación de CGET de enmendar el precio, para pagar de acuerdo con criterios económicos particulares. Sin embargo, tal como se analizó en la sección D.3, la Ley N° 20.936 no modificó en términos sustanciales el régimen tarifario de los sistemas dedicados —que siguió siendo un servicio sin tarifas reguladas

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

y donde las condiciones de los servicios son pactadas entre las partes—y, por tanto, no es posible concluir un abuso de posición dominante que deviene a partir de dicho cambio legal;

Centésimo sexagésimo cuarto: Que, sin perjuicio de que lo anterior es suficiente para descartar un abuso de posición dominante a partir de la dictación de la Ley N° 20.936, a continuación se analizarán los antecedentes referidos a los precios cobrados por CGET a Ucuquer. En esa línea, y tal como se adelantó en el considerando centésimo quincuagésimo sexto, en esta segunda etapa de análisis se debe examinar si los precios cobrados por CGET fueron indubitadamente excesivos en relación con comparadores relevantes para el caso;

Centésimo sexagésimo quinto: Que, tal como se ha establecido en la jurisprudencia de este Tribunal, el análisis acerca de si un precio es indubitadamente excesivo debe realizarse utilizando la mayor cantidad de comparadores disponibles (Sentencias N° 140/2014, c. 18°; Sentencia N° 204/2025, c. 179°; y Sentencia N° 206/2025, c. 138°);

Centésimo sexagésimo sexto: Que, para sustentar su acusación de precios excesivos, la demandante se basa principalmente en la diferencia de precios que existiría entre el Contrato y los servicios de transmisión sujetos a regulación de precios. Asimismo, para mostrar que los precios del Contrato serían distintos a los de servicios regulados se apoya mayoritariamente en los informes Coener N° 1 y 2 y el Informe Voltron;

Centésimo sexagésimo séptimo: Que, respecto al uso de los informes Coener, en la sección sexagésimo sexto se concluyó que aquellos no son adecuados para realizar una comparación con los precios regulados, por cuanto no se acreditó que las instalaciones utilizadas en dicho informe sean comparables con aquellas desarrolladas por Transnet para el uso por parte de Ucuquer. A pesar de que lo anterior resta valor probatorio a los mencionados informes y que estos no son suficientes para concluir por sí solos sobre la diferencia entre el Contrato y los servicios regulados, atendida la similitud de sus resultados con el Informe Voltron, se considerará igualmente a los informes de Coener como un indicio adicional respecto a lo ya concluido en el considerando sexagésimo octavo;

Centésimo sexagésimo octavo: Que, en cuanto al Informe Voltron, y tal como se adelantó en la subsección B.7, este corrige algunas de las debilidades de los informes Coener N° 1 y 2, en cuanto a que realiza una estimación del

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

peaje que considera apropiado para el Proyecto utilizando la información desagregada utilizada por la CNE en su proceso de regulación tarifaria para el período 2020-2023, con lo que se reduce el problema de comparabilidad antes mencionado;

Centésimo sexagésimo noveno: Que la estimación del Informe Voltron y su comparación con el Contrato se presentan en las siguientes tablas incluidas en el informe:

Figura N° 3
Comparación en el cálculo del peaje entre Informe Voltron y Contrato

Tabla 5-11 Valores VI, AVI, COMA y VATT calculados para las Instalaciones Dedicadas en estudio de la SE Quelentaro

	VI [USD]	AVI [USD]	COMA [USD]	VATT [USD]	Peaje Mensual Estimado [USD]
Valor Calculado Línea de Conexión	\$309.196	\$23.609	\$8.787	\$35.726	\$2.977
Valor Calculado Subestación de Conexión	\$868.679	\$68.824	\$25.616	\$105.146	\$8.762
				Total	\$11.739

Tabla 5-12 Valores VI, AVI, COMA y VATT considerados por CGE TRANSMISIÓN S.A. para cálculo de Peaje Mensual al PE Ucuquer Dos por uso de las Instalaciones Dedicadas definido en Contrato

	VI [USD]	AVI [USD]	COMA [USD]	VATT [USD]	Peaje Mensual [USD]
Cobro CGE TRANSMISIÓN S.A. por Línea de Conexión (jul17)	\$362.253	\$42.550	\$14.490	\$57.040	\$4.753
Cobro CGE TRANSMISIÓN S.A. por Subestación de Conexión (jul17)	\$1.464.745	\$172.048	\$58.589	\$230.638	\$19.220
				Total	\$23.973

Tabla 5-13 Variación porcentual entre los valores calculados versus valores considerados por CGE TRANSMISIÓN S.A. en Contrato

	VI	AVI	COMA	VATT	Peaje Mensual
Variación % Valor Línea de Conexión	17,2%	80,2%	64,9%	59,7%	59,7%
Variación % Valor Subestación de Conexión (jul17)	68,6%	150,0%	128,7%	119,3%	119,3%
				Total	104,2%

Fuente: Informe Voltron, p. 23

Centésimo septuagésimo: Que, según se desprende de la metodología detallada en el Informe Voltron, lo expuesto en la subsección D.3 y la figura anterior, el eventual sobreprecio identificado por Voltron se puede descomponer entre:

- (a) Un valor distinto para el VI, que se estimó en US\$1.826.998 en el Contrato —según el valor reajustado presentado en el Informe Voltron— y en US\$1.177.875 según la metodología del Informe Voltron, una diferencia del 55%;

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

- (b) El uso de distintos parámetros para la tasa de descuento del VI —10% en el Contrato y 7% en el Informe Voltron— y para la vida útil de los activos que comprenden el Proyecto —20 años en el Contrato y variable según el activo en el Informe Voltron—. El uso de distintos valores para los anteriores parámetros lleva, por sí solo, a un aumento del peaje de un 32%;
- (c) Aplicando ambos cambios en forma simultánea, el 55% de cambio en el VI y el 32% de cambio producto de la tasa de descuento y la vida útil, se llega a la diferencia de precio de 104% expuesta en el informe;

Centésimo septuagésimo primero: Que, respecto a lo expuesto en la letra b) anterior, este Tribunal considera que el informe no permite concluir que los parámetros utilizados en la Oferta Técnico-Económica y en el Contrato puedan considerarse como abusivos. Por una parte, la tasa de descuento del VI de 10%, además de ser acorde a la normativa aplicable a los segmentos regulados, era un valor utilizado habitualmente para este tipo de contratos. Ello se desprende de: (i) los contratos acompañados por el Coordinador a folio 283, resumidos en el documento Planilla Contratos Coordinador, en el que se observa que la mayoría de los contratos firmados previo al año 2023 tenían una tasa de rentabilidad de los activos de 10%; (ii) la declaración de César Villegas, quien señaló que *“también hay una tasa de descuento, que es, finalmente, el porcentaje de ganancia que va a tener la transmisora o la distribuidora dependiendo del segmento, con respecto a ese equipo. Antiguamente era un 10% y se redujo a 7%, si mal no recuerdo, debe haber sido el 2016 aproximadamente, que finalmente lo que dice es que la transmisora debería rentar un 7% sobre esa inversión”* (Declaración Villegas, pp. 15) y (iii) la declaración de Hepp, quien señaló que *“En general, uno ve que los contratos de transmisión dedicada tienen tasas de rentabilidad en torno al 10% antes de impuesto o más. Y este está con una rentabilidad del 10% antes de impuesto. Por lo tanto, yo no veo que tenga una rentabilidad excesiva respecto a lo que uno ve en la industria”* (Declaración Hepp, pp. 22-23). Sobre lo anterior es importante destacar que, tal como se expuso en los considerandos centésimo noveno y centésimo undécimo, la regulación de la tasa de rentabilidad a que se refiere el testigo Villegas —contenida en el artículo 118° de la LGSE luego de la reforma— es aplicable únicamente a los sistemas sujetos a regulación tarifaria. Por tanto, y sin perjuicio de que CGET la utilizara también como referencia para sus contratos de transmisión dedicada (véase Declaración Hepp, p. 8), no existía una obligación de utilizarla para la suscripción de nuevos contratos, y menos aún de actualizar sus contratos

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

vigentes en base a esta, los que se rigen por la libertad contractual, según lo dispuesto en ambas versiones de la LGSE. A mayor abundamiento, y sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, el 10% utilizado en el contrato sigue estando dentro del rango establecido por el legislador para sistemas sujetos a regulación tarifaria —un mínimo de siete por ciento y un máximo de diez por ciento— por lo que el uso de dicha tasa difícilmente podría ser considerada de excesiva, menos aún la negativa de renegociar un contrato vigente que la contenía;

Centésimo septuagésimo segundo: Que, por otra parte, y tal como se expuso en el considerando centésimo décimo, el tipo de prestación económica —la construcción de una línea dedicada para el posterior uso por parte del mandante— justifica que el peaje se calcule considerando un horizonte temporal igual a la extensión del contrato, a diferencia de lo que se realiza en el Informe Voltron —que utiliza la vida útil de cada activo— en línea con la regulación actual de los sistemas nacional y zonal;

Centésimo septuagésimo tercero: Que, despejado lo anterior en relación con la tasa de descuento y el horizonte de evaluación, la diferencia entre el peaje pactado en el Contrato y el comparador expuesto en el Informe Voltron se reduce a la diferencia entre el VI utilizado en cada cálculo, esto es, US\$1.826.998 en el Contrato —según el valor reajustado en el Informe Voltron— y US\$1.177.875 —siguiendo la metodología desarrollada en dicho informe—, según se expuso previamente. Respecto a dicha comparación, es necesario considerar que:

- (a) Siguiendo lo razonado previamente por este Tribunal, *“el VI debe reflejar los valores de mercado al momento de realizar la valorización y, por tanto, no es extraño que el VI de un mismo conjunto de activos cambie en el tiempo”* (Sentencia N° 206, c. 188°). Así, se puede observar que la Oferta Técnico-Económica buscó estimar el valor de los activos al momento de la negociación del Contrato en 2013, mientras que el Informe Voltron hizo una estimación de acuerdo con el proceso tarifario de la CNE del año 2020, el que utiliza precios al 31 de diciembre de 2017 (véase documento “ITD_valorización_2020-2023” y la Resolución Exenta N° 272 de la Comisión Nacional de Energía, de fecha 26 de abril de 2019);
- (b) Lo también expuesto previamente por el Tribunal en cuanto a que *“Además de las posibles variaciones de costos de los proyectos en moneda*

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

nacional, el VI, el AVI y los peajes de este tipo de contratos son habitualmente establecidos en dólares, por lo que la variación del tipo de cambio también afectará la posibilidad de comparar los peajes entre contratos” (Sentencia N° 206, c. 188°). De las cifras oficiales del Banco Central, es posible observar que el tipo de cambio promedio para el mes de diciembre de 2017 fue de 636,92, un 27% superior al utilizado en la Oferta Técnico-Económica. En ese sentido, la variación en el tipo de cambio entre los dos momentos de evaluación también incide en la comparabilidad de ambas cifras;

- (c) Por diseño, el sistema de tarificación definido en la LGSE y luego detallado por la CNE busca el mínimo teórico que podría costar una instalación del sistema de transmisión. Así, según se describe en el Informe de Valorización 2020, el proceso de regulación de precios asigna costos unitarios para equipos y materiales de acuerdo con el valor mínimo obtenido de cotizaciones y otras fuentes (véase sección 4.3.3 del documento ITD_valorización_2020-2023), los que son utilizados para el cálculo de los valores de inversión. Así, el cálculo del VI en base a una agregación de precios mínimos es una metodología estándar en regulación de precio, pero no entrega un costo que sea necesariamente esperable para el desarrollo de cada proyecto. Lo anterior fue reconocido por el legislador al establecer la libertad de precios para los sistemas dedicados, permitiendo que la tarificación de este tipo de proyectos —que generalmente están diseñados y construidos para un usuario particular— pueda adaptarse a los riesgos y características específicas de cada proyecto;

Centésimo septuagésimo cuarto: Que los elementos expuestos en el considerando anterior permiten concluir que la estimación de los costos o VI del proyecto según el proceso de tarificación de la CNE —utilizando la metodología utilizada en el proceso 2020-2023— no es un comparador suficiente para concluir —al menos por sí solo— sobre los costos o VI utilizados en el Contrato;

Centésimo septuagésimo quinto: Que, atendido que ya se había concluido que el posible abuso respecto al peaje se reduce al VI considerado en el Contrato, lo expuesto en el considerando anterior es suficiente para desestimar que el precio cobrado en el Contrato sea indubitadamente excesivo;

Centésimo septuagésimo sexto: Que, a mayor abundamiento, CGET acompañó una planilla Excel con el respaldo de los costos contables incurridos

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

directamente en la ejecución de las obras de conexión acordadas con Ucuquer. En el documento se muestran costos por un total de \$804.199.725 en la construcción de la subestación (incluyendo transformador) y línea de transmisión (véase documento Registros Contables), monto similar a lo presupuestado por CGET al elaborar la Oferta Técnico-Económica. En efecto, en dicha planilla Excel, donde se detalla el cálculo realizado en la determinación del peaje, se indica que el costo directo de las obras estimadas ascendería a \$716.337.028, sin considerar provisiones por imprevistos ni costos indirectos (véase documento “10 Cálculo de peajes Ucuquer v2 09-09-2013”). Considerando los recargos indicados en el presupuesto —de 5% en la ejecución de la subestación por costos imprevistos y de 17% del costo total del proyecto como costos indirectos—, el valor total de la inversión presupuestada ascendió a \$871.381.266. Este es el monto de VI que se empleó en el cálculo del peaje contenido en el Contrato (véase considerando cuadragésimo séptimo, Tabla N° 3, segunda columna). Se hace presente que, tal como señaló Ucuquer en sus observaciones a la prueba, el registro exhibido por CGET no está respaldado íntegramente por facturas. Sin perjuicio de lo anterior, el documento “TR_20130115_04” incluye un conjunto de órdenes de compra y facturas que, aunque no respaldan la totalidad del documento Registros Contables, coinciden con varios de los principales gastos detallados en dicho documento. Considerando lo anterior, así como la antigüedad de las obras, este Tribunal estima que la falta de prueba sobre la existencia de ciertas facturas no puede llevar a desestimar por completo el registro interno exhibido por CGET. Por tanto, se puede concluir que los registros internos de CGET muestran un gasto del mismo orden de magnitud del presupuesto utilizado para determinar el peaje, lo que constituye un indicio adicional de que este no debe ser considerado como uno indubitadamente excesivo;

Centésimo septuagésimo séptimo: Que, en suma, la prueba aportada al proceso no permite concluir que el peaje acordado entre CGET y Ucuquer sea indubitadamente excesivo, con lo que tampoco se cumple la segunda etapa de la revisión del ilícito de precios excesivos;

Precios excesivos: conclusión

Centésimo septuagésimo octavo: Que, según lo expuesto en la presente sección sobre la acusación de precios excesivos, este Tribunal ha concluido que:

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

- (a) No se cumple el elemento estructural necesario para que proceda el ilícito de precios excesivos. Lo anterior por cuanto: (i) el mercado relevante consiste en el desarrollo y construcción de proyectos de transmisión, sin que se haya acreditado que Transnet tuviera una posición de dominio en dicho mercado; (ii) sin perjuicio de lo anterior, tampoco se ha acreditado la existencia de barreras de entradas infranqueables y no transitorias; (iii) aun si se definiera el mercado de la forma en que propone la demandante, esto es, los servicios de transmisión dedicada en la comuna de Litueche, los antecedentes del expediente tampoco permiten concluir la dominancia de CGET o la presencia de barreras de entrada, atendida la posibilidad de conexión en la subestación Rapel;
- (b) Tampoco se ha dado por cumplido el elemento conductual de la acusación de precios excesivos. Ello atendido que: (i) la Ley N° 20.936 no modificó en términos sustanciales el régimen tarifario de los sistemas dedicados, por lo que no es posible concluir un abuso de posición dominante introducido a partir de dicho cambio legal; (ii) no se puede considerar abusivo el uso de una tasa de retorno de los activos del 10%, que cumplía con la normativa sectorial y está en línea con otros contratos similares aportados al proceso; (iii) no hay antecedentes suficientes para concluir que el VI del Contrato se haya establecido de forma tal que conlleve a un peaje indubitadamente excesivo; y (iv) los respaldos internos de CGET dan cuenta que el costo efectivo del proyecto fue cercano a lo estimado en la Oferta Técnica-Económica, lo que es un indicio adicional de que el peaje establecido en el Contrato no fue indubitadamente excesivo;
- (c) Que, al no cumplirse las exigencias para las dos primeras etapas de análisis necesarias para acreditar precios excesivos, no es necesario revisar posibles justificaciones adicionales sobre el monto acordado como peaje;

Centésimo septuagésimo noveno: Que, entonces, este Tribunal desestimará también la acusación de que CGET hubiese abusado de su posición de dominio al cobrar un precio excesivo respecto al peaje acordado en el Contrato, por lo que se rechazará íntegramente la Demanda;

Centésimo octogésimo: Que habiendo sido totalmente vencida y no tener un motivo plausible para litigar, se condenará en costas a la parte demandante.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

III. PARTE RESOLUTIVA

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3° y 19 y siguientes del Decreto Ley N° 211,

SE RESUELVE:

RECHAZAR las excepciones de prescripción e incompetencia absoluta opuestas por Compañía General de Electricidad S.A. y CGE Transmisión S.A.,

ACOGER la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Compañía General de Electricidad S.A. y CGE Transmisión S.A. respecto a Compañía General de Electricidad S.A.; y,

RECHAZAR en todas sus partes la demanda de Energías Ucuquer Dos S.A., con costas.

El ministro Nicolás Rojas Covarrubias concurre a la decisión, pero **previene** que no comparte el análisis que realiza la sentencia en el considerando centésimo trigésimo sobre la necesidad de distinguir entre dos acusaciones de la demandante, una por precios discriminatorios y otra por precios excesivos, en cuanto estima que corresponde a una única conducta ilícita por las siguientes consideraciones:

1. Que la demanda señala que las demandadas habrían cobrado precios arbitrariamente discriminatorios y que, adicionalmente, éstos configurarían una hipótesis de precios abusivos, que corresponderían a “precios cuyo exceso se debe a un abuso de la posición dominante de la empresa que los fija” (Demanda, §76). La mayoría, sobre la base de la alegación, realiza un análisis doble para establecer si se configura un ilícito, primero sobre la figura de precios arbitrariamente discriminatorios y, luego, respecto de la acusación de precios excesivos. Atendidas las particularidades de este último ilícito, según se ha indicado por la jurisprudencia reciente de este Tribunal, esta segunda conducta es sometida a un escrutinio más estricto que la primera;
2. Que, sin embargo, a pesar de esta distinción, la acusación realizada por la parte demandante corresponde a una sola conducta ilícita. En efecto, lo que alega la demandante no es sino el cobro de un precio que resulta excesivo, en comparación a determinados estándares, que estarían dados por los parámetros establecidos en la regulación sectorial para el servicio que se le presta, o bien,

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

por el nivel de precios cobrados a proyectos que tendrían características similares al de Ucuquer. A su vez, la demandante acusa que el precio cobrado no tendría justificación económica;

3. Que, en este contexto, la idea de discriminación invocada cumple una función meramente instrumental relativa a determinar cuáles serían, en opinión de la parte demandante, los estándares de comparación adecuados para establecer el carácter excesivo de los precios cobrados. Así, la discriminación respecto de un cliente regulado sería un elemento de prueba del abuso, porque se trataría del mismo servicio, pero tarifado en forma distinta. Sin embargo, ello da cuenta de que no hay un ilícito de discriminación de precios independiente del de precio excesivo. La conducta acusada es una sola: que las demandadas habrían cometido un abuso de su posición dominante por la vía de cobrar un precio que puede calificarse de excesivo sobre la base de determinados estándares de comparación;

4. Que esto no supone que no pueda existir un ilícito de discriminación de precios independiente de una acusación de precios excesivos. La mayoría correctamente concluye que ese ilícito requiere que se acredite que el mismo bien o servicio se comercialice a precios diferenciados, sin justificación racional. Sin embargo, esa no es la acusación de autos, que funda la supuesta discriminación en la construcción de un precio hipotético sobre la base de parámetros regulatorios que no tienen aplicación directa en su caso;

5. Que permitir que una misma conducta pueda ser subsumida bajo dos figuras explotativas sujetas a requisitos diferentes conlleva el riesgo de que las categorías se instrumentalicen con el objetivo de evadir aquellos que sean más estrictos. Esto es particularmente relevante respecto de una acusación de precios excesivos, por cuanto, como se señaló, se trata de un ilícito particularmente exigente para su configuración. Por lo mismo, no basta con que una de las partes alegue que unos mismos hechos configuren distintas figuras antijurídicas, sino que es responsabilidad de este Tribunal el calificar los hechos bajo el ilícito correspondiente.

Redacción a cargo del ministro Sr. Ignacio Parot Morales y de la prevención, su autor.

Pronunciada por el ministro Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, presidente, la ministra Sra. Silvia Retamales Morales, los ministros Sr. Ignacio Parot Morales y Sr. Jaime Barahona Urzúa, y el Sr. Ricardo Paredes Molina.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Notifíquese personalmente, por cédula o por correo electrónico a las partes que lo hayan designado para efectos de la notificación.

Inclúyase en el estado diario la resolución precedente y publíquese en el sitio *web* del Tribunal al día hábil siguiente desde que una de las partes haya sido notificada, o el día hábil subsiguiente si recayese sábado, salvo que todas las partes hayan sido notificadas antes del plazo referido anteriormente.

Archívese en su oportunidad.

Rol C N° 486-23

Firmada por el ministro Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, presidente, la ministra Sra. Silvia Retamales Morales, los ministros Sr. Ignacio Parot Morales y Sr. Jaime Barahona Urzúa y el Sr. Ricardo Paredes Molina. Autoriza la secretaria abogada Sra. Valeria Ortega Romo.



8E1D401E-A0AD-4C1F-8682-6505F10A5AC0

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.